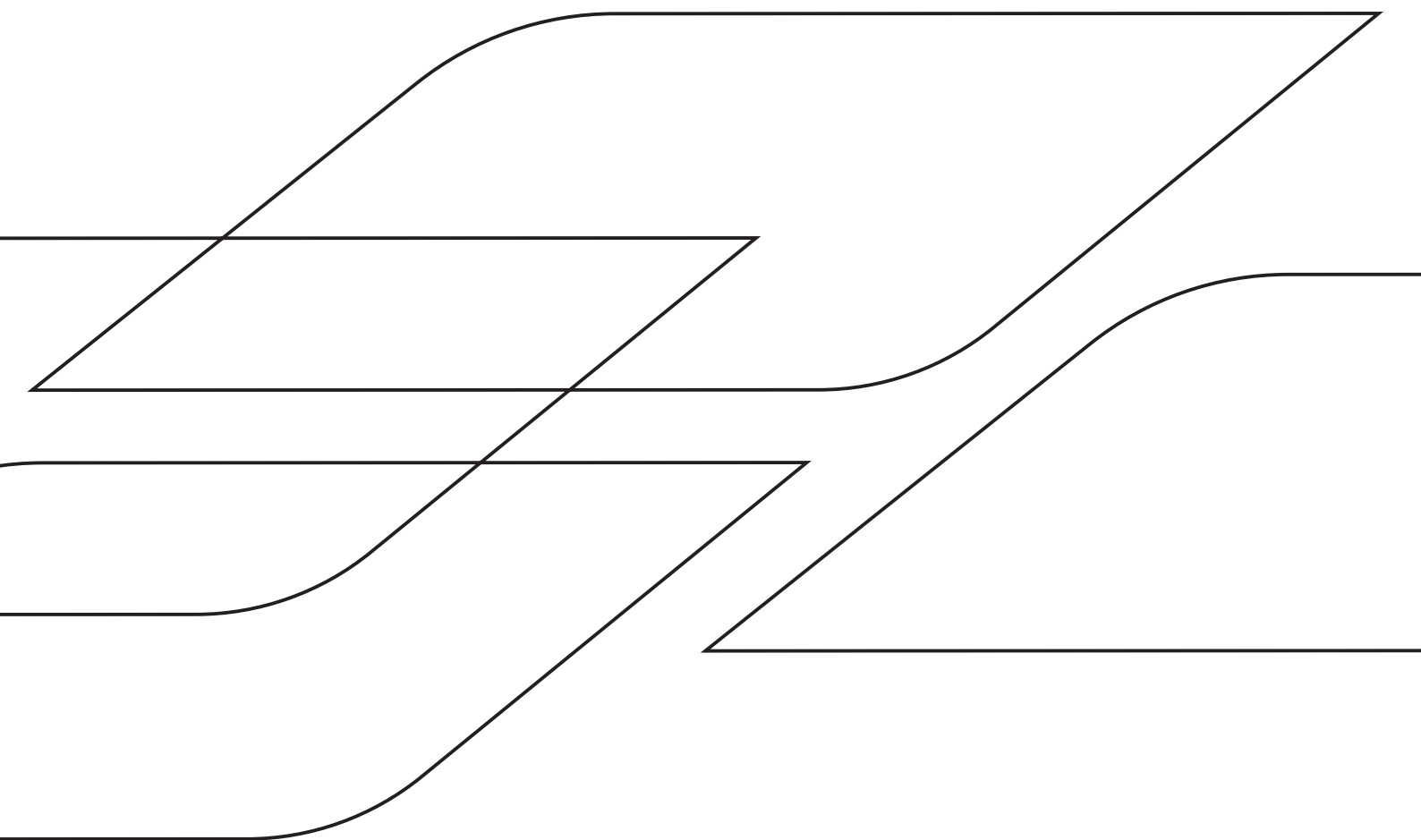


Stradia

Dispositions générales



Sommaire

Glossaire.....	4
Introduction.....	6
Préambule.....	6
Conseils.....	6
Le contrat.....	7
Les garanties	7
Les franchises	7
L'étendue territoriale	7
Dommmages subis par autrui.....	7
Responsabilité Civiles	7
Exclusions communes à toutes les garanties de Responsabilité Civile	8
Défense Pénale et Recours suite à accident.....	9
1. Nos prestations	9
2. Domaines d'intervention	9
3. Exclusions et conditions de la garantie	9
4. Garantie financière	10
5. Fonctionnement de la garantie	11
6. Arbitrage	11
7. Conflit d'intérêts	11
Dommmages causés au véhicule assuré.....	12
Dommmages tous accidents	12
Dommmages collision	12
Vol	12
Incendie et Explosions	13
Bris de glaces	13
Extensions automatiques aux garanties Dommages	13
Actes de terrorisme et de sabotage, émeutes et mouvements populaires, attentats.....	13
Forces de la nature.....	13
Catastrophes naturelles.....	13
Catastrophes technologiques.....	13
Frais de gardiennage.....	13
Frais de remorquage.....	14
Secours aux blessés de la route.....	14
Insolvabilité.....	14
Extensions optionnelles aux garanties Dommages	14
Accessoires* et effets personnels, accessoires de sécurité*.....	14
Pertes pécuniaires (Crédit-bail, Leasing ou Location Longue Durée).....	14
Valeur Conventionnelle.....	14
Les exclusions.....	15
Exclusions communes aux garanties Dommages	15
Exclusions communes à toutes les garanties	15
Protéger le conducteur : Préjudice corporel du conducteur.....	16
Préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré	16
Les préjudices indemnisables.....	16
Mise en jeu de la garantie.....	16
Le montant de votre garantie.....	16
La vie du contrat.....	16
Formation - Durée - Résiliation	16
Quand le contrat prend-il effet ?.....	16
Quelle est la durée du contrat ?.....	16
Comment résilier le contrat ?.....	16
Quelles formalités respecter lors de la résiliation ?.....	17
Conséquences de la résiliation.....	17
Changement de propriété du véhicule assuré.....	17
Cas particulier : vol du véhicule assuré.....	18
Intégralité du contrat.....	18
Vos déclarations	18
Que devez-vous nous déclarer ?.....	18
Vente de votre véhicule - Restitution des documents d'assurance.....	18
Transfert de la garantie sur un autre véhicule.....	18
Quelles formalités respecter lors de vos déclarations en cours de contrat ?.....	18

Sommaire

La cotisation	18
Révisions de la cotisation	18
Qu'advient-il si nous modifions le tarif applicable à ce contrat ?	18
Quand et où devez-vous payer la cotisation ?	19
Païement fractionné de la cotisation.....	19
Le sinistre	19
Vos obligations	19
Dans quels délais devez-vous nous déclarer le sinistre ?	19
Selon quelles modalités ?	19
Quels renseignements devez-vous nous fournir ?	19
Évaluation des dommages	20
Dommages subis par autrui* (Responsabilité Civile).....	20
Dommages causés au véhicule assuré	20
Règlement	20
L'expertise des dommages.....	20
Quand paierons-nous l'indemnité	21
Subrogation	21
Clause de réduction-majoration	21
Dispositions diverses	23
Sanctions Internationales	23
Prescription	23
Assurances cumulatives	23
Information de l'Assuré	24
Fichier professionnel des résiliations	24
Examen des réclamations	24
Médiation	24
Opposition au démarchage téléphonique	24
Information sur la protection des données personnelles	24
Identification du responsable de traitement	24
Les finalités du traitement et les bases juridiques du traitement	24
Informations complémentaires dans le cadre des données personnelles vous concernant et non collectées auprès de vous	25
Clause spécifique relative à la fraude.....	25
Clause spécifique relative aux obligations réglementaires et à l'intérêt public	25
Les destinataires ou les catégories de destinataires	25
Localisation des traitements de vos données personnelles	25
Les durées de conservation	25
L'exercice des droits	26
Droit d'introduire une réclamation.....	26
Profilage et prise de décision automatisée	26
Prospection	26
Coordonnées du Délégué à la Protection des Données Personnelles	26
Démarchage à domicile	27
Vente à distance	27

Glossaire

A

ACCESSOIRES

Les éléments ou accessoires installés après sortie d'usine non prévus dans la définition du véhicule assuré.

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

Ces accessoires spécifiques aux véhicules à deux roues sont destinés à assurer la sécurité du motard : casque, jambières, combinaisons de protection...

ACCIDENT (ou événement accidentel)

(garantie Défense Pénale et Recours suite à accident)
Tout événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et à la chose endommagée.

AIPP

Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

ASSURÉ

Le Preneur d'assurance, le propriétaire du véhicule assuré, les passagers et toute personne ayant, avec ou sans autorisation, la garde ou la conduite du véhicule.

Ne peuvent être considérés comme bénéficiaires d'une telle autorisation les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile ainsi que les personnes travaillant dans leur exploitation, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés dans le cadre de leurs fonctions.

AUTRUI

Toute personne autre que :

- la personne conduisant le véhicule ;
- les personnes salariées ou travaillant pour l'Assuré, à l'occasion d'un accident du travail ;
- les auteurs, coauteurs ou complices du vol, en cas de vol du véhicule assuré.

C

CONDUCTEUR(S) DÉSIGNÉ(S) AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- **PRINCIPAL** : utilisateur le plus fréquent du véhicule, notamment en raison des besoins liés à la profession déclarée ; s'il ne peut être défini, il s'agit du titulaire de la carte grise.
- **CO CONDUCTEUR** : conjoint ou concubin, n'ayant pas d'utilisation régulière du véhicule pour ses besoins professionnels.
- **OCCASIONNEL** : utilisateur complémentaire n'ayant pas d'utilisation régulière du véhicule pour ses déplacements professionnels tels que besoins de la profession, trajet aller-retour au lieu de travail ou d'études.

D

DATE DU SINISTRE

(garantie Défense Pénale et Recours suite à accident)

C'est la date du refus qui est opposé à la réclamation constitutive du sinistre.

DÉPENS

(garantie Défense Pénale et Recours suite à accident)

Toute somme figurant notamment à l'article 695 du Code de Procédure Civile, les droits, taxes redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire, les indemnités des témoins, la rémunération des techniciens, les débours tarifés, les émoluments des officiers publics ou ministériels et la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.

F

FAIT GÉNÉRATEUR

(garantie Défense Pénale et Recours suite à accident)

Il s'agit du fait générateur du sinistre garanti par le présent Contrat, c'est-à-dire la survenance de tout événement ou fait entraînant une réclamation dont vous êtes l'auteur ou le destinataire.

I

INCAPACITÉ

État d'une personne accidentée dont la capacité de travail peut-être réduite d'une façon permanente (IP) ou temporaire (IT), partielle ou totale dans les deux cas.

INCAPACITÉ PERMANENTE

Perte définitive de la capacité de travail ou d'activité.

Elle s'exprime en points et est établie par expertise médicale.

INCAPACITÉ TEMPORAIRE

Perte limitée dans le temps de la capacité de travail ou d'activité.

L

LITIGE

(garantie Défense Pénale et Recours suite à accident)

Situation conflictuelle vous opposant à un tiers au contrat.

N

NOUS

Generali Iard. Toutefois, les garanties juridiques sont prises en charge par l'ÉQUITÉ.

P

PASSAGERS PERSONNES TRANSPORTÉES À TITRE GRATUIT

Toute personne transportée sans rémunération même si, sans payer de rétribution proprement dite, elle participe occasionnellement aux frais de route ou toute personne transportée par l'Assuré à la recherche d'une affaire commune.

PERTE TOTALE

Elle est matérialisée dès lors que le montant de la réparation est supérieur à la valeur du véhicule, appréciés à dire d'expert.

PRENEUR D'ASSURANCE (SOUSCRIPTEUR)

La personne désignée sous cette rubrique aux Dispositions Particulières ou toute personne qui se substituerait à elle après accord des parties ou du fait de son décès.

S

SINISTRE

(garantie Défense Pénale et Recours suite à accident)

Est considéré comme sinistre au titre du présent Contrat, le refus exprès ou tacite qui est opposé à une réclamation dont vous êtes l'auteur ou le destinataire.

SINISTRE GARANTI

Il s'agit du sinistre dont le fait générateur est né postérieurement à la prise d'effet du contrat et qui satisfait à l'ensemble des conditions contractuelles de prise en charge.

T

TEMPÊTES, OURAGANS, CYCLONES

Phénomène dont l'intensité est telle qu'il détruit ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km.

Ce phénomène doit être certifié par la Station de Météorologie Nationale la plus proche du lieu du sinistre attestant que la vitesse du vent dépassait 100 km/h.

TIERS

(garantie Défense Pénale et Recours suite à accident)

Toute personne étrangère au présent Contrat.

U

USAGE DU VÉHICULE

Utilisation qui est faite du véhicule selon la déclaration figurant aux Dispositions Particulières.

V

VALEUR ÉCONOMIQUE (VALEUR VÉNALE)

Valeur, à dire d'expert, au jour du sinistre, d'un véhicule présentant les mêmes caractéristiques, dans un état comparable à celui du véhicule assuré avant la survenance de l'événement dommageable.

VANDALISME

Dommages au véhicule, commis par un tiers sans motif autre que l'intention de détériorer ou de nuire.

VÉHICULE ASSURÉ

- Le véhicule terrestre à moteur désigné aux Dispositions Particulières composé du modèle livré par le constructeur avec les options prévues au catalogue et montées en usine ainsi que de tout élément autorisé par la réglementation routière.
- Toute remorque, caravane, appareil terrestre construit en vue d'être attelé, sous réserve des dispositions suivantes :
 - jusqu'à 750 kg de poids total en charge, la garantie est automatiquement accordée pour les risques « Responsabilité Civile » et « défense pénale et recours suite à un accident » dans les mêmes conditions que pour le véhicule tracteur.
Toutefois, vous êtes tenu de nous communiquer les caractéristiques de la remorque dont le poids est compris entre 500 et 750 kg dont l'immatriculation, légalement différente de celle du véhicule tracteur, doit figurer sur la carte verte ;
 - au delà de 750 kg de poids total en charge, la garantie « Responsabilité Civile » n'est accordée que sous réserve de mention aux Dispositions Particulières ; la non déclaration entraîne la non assurance de l'attelage constitué par le véhicule terrestre à moteur et la remorque même si son influence a été nulle à l'occasion du sinistre.

Introduction

Votre contrat se compose des éléments suivants :

Les Dispositions Générales

Elles vous indiquent le fonctionnement de votre contrat, le contenu des diverses garanties pouvant être souscrites ainsi que les exclusions.

Les Dispositions Particulières

Elles retracent les éléments personnels de votre contrat, vos déclarations, les garanties que vous avez souscrites.

La Convention d'Assistance

Si vous avez souscrit cette garantie.

Le contrat est régi par le Code des assurances.

> Autorité de Contrôle

L'autorité chargée du contrôle de l'entreprise d'assurances qui accorde les garanties prévues par le présent contrat est :

l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
4 place de Budapest
CS 92459
75436 Paris Cedex 09

Les termes suivis d'un astérisque sont définis au glossaire.

Préambule

Le véhicule assuré est sinistré

> Quelles sont les règles d'indemnisation ?

S'il s'agit d'un accident de la circulation impliquant au moins un autre véhicule, le dommage matériel de l'Assuré* non responsable (ou partiellement) est indemnisé par Generali dans la mesure de son droit à réparation. Le cas échéant, les garanties souscrites complètent cette indemnisation.

Sinon (vol, incendie, choc... ou si l'Assuré* est entièrement responsable), son dommage matériel est indemnisé conformément aux garanties souscrites.

> À quoi l'Assuré* peut-il prétendre ?

À la réparation si son coût est inférieur à la valeur du véhicule (tel qu'expertisé) ou à la valeur du véhicule s'il s'agit d'une épave.

À la valeur du véhicule si les réparations lui sont supérieures, ou sa valeur d'achat sans abattement lorsque le véhicule a moins d'un an, ou sa valeur Argus + 20 % au minimum si la garantie « valeur conventionnelle » a été souscrite.

> En cas de désaccord, que se passe-t-il ?

Si vous n'êtes pas d'accord sur le chiffrage du dommage, prenez un expert qui recherchera l'accord avec celui de la Compagnie.

Si l'appréciation des responsabilités vous paraissait discutable, votre Intermédiaire ou la Compagnie vous communiquerait les coordonnées d'une autorité indépendante chargée d'aplanir cette difficulté.

> Pour en savoir plus

Reportez-vous à votre contrat dont seules les dispositions régissent précisément ces situations.

Les conseils

> La carte verte

- La carte verte vous est remise le jour du règlement de votre cotisation. **Elle vaut attestation d'assurance et doit être présentée en cas de contrôle.**

> Le certificat d'assurance

- Le « certificat d'assurance » vous est remis en même temps que la carte verte. **N'omettez pas de l'apposer sur votre pare-brise si votre véhicule est à 4 roues ou sur le châssis si votre véhicule est à 2 roues.**

> Quelques recommandations

Avant de quitter votre véhicule, veillez à :

- ne jamais laisser les clés et la carte grise à l'intérieur de votre véhicule ;
- fermer les glaces et verrouiller les portières ;
- mettre en action les dispositifs de protection et d'alarme si le véhicule est équipé de tels systèmes.

Lorsque vous disposez d'un box ou d'un garage, fermez toujours celui-ci à clé ainsi que le véhicule lorsqu'il y est remis.

N'oubliez pas, lorsque votre véhicule est soumis à l'obligation réglementaire, de faire procéder aux visites techniques périodiques.

Relevés d'Informations : conservez-les soigneusement. Ils vous permettent de justifier vos antécédents de Conducteur.

> Le constat amiable d'accident

Un exemplaire vous est remis par votre Intermédiaire. Conservez le toujours près de vous :

- Nous vous conseillons de le pré-remplir en apposant notamment votre nom, adresse, immatriculation et marque de véhicule, numéro de contrat... et, ceci, afin de gagner du temps le jour où vous devrez le remplir avec votre adversaire.

> En cas d'accident

Si vous êtes impliqué dans un accident avec un conducteur seulement, utilisez un seul carnet de constat amiable, de préférence le vôtre pré-rempli.

- Remplissez-le minutieusement si possible sur les lieux de l'accident. Faites-le remplir par l'autre conducteur. Apposez votre signature dans la colonne qui vous est réservée et faites signer l'autre conducteur au bas de la colonne qui lui est également réservée.
- N'oubliez pas que le constat amiable est le document impérativement nécessaire pour obtenir une indemnisation rapide.

Le contrat

Les garanties

Vous êtes assuré seulement pour les risques mentionnés aux Dispositions Particulières comme garantis.

Des garanties complémentaires peuvent être souscrites : reportez vous au chapitre « EXTENSIONS OPTIONNELLES AUX GARANTIES DOMMAGES ».

Les garanties proposées sont énumérées au tableau ci après ; chacune d'entre elles fait l'objet d'un développement aux pages suivantes :

Garantie	Montant
Domages subis par autrui*	
Responsabilité Civile (Dommages corporels, matériels)	Voir Dispositions Particulières et/ ou Générales
Défense Pénale et Recours suite à accident	
	Voir Dispositions Générales
Dommages causés au véhicule	
• Dommages Tous Accidents • Dommages Collision • Vol • Incendie Explosions • Catastrophes Naturelles, Forces de la nature, Attentats • Bris de Glaces	• Pendant les 12 premiers mois pour un véhicule à 4 roues, pendant les 6 premiers mois pour un véhicule à 2 roues : valeur d'achat du véhicule selon facture d'origine. Ensuite : valeur économique * • Valeur de remplacement
Préjudice corporel conducteur	
	Voir Dispositions Particulières et/ou Générales
Assistance	
	Voir Dispositions Particulières et/ou Conventions Spéciales

Dommages subis par autrui

Responsabilité Civile

Cette garantie - dont l'Assuré* est bénéficiaire - a pour objet de satisfaire à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prescrite par les articles L211-1 à L211-8 du Code des assurances. Son but est l'indemnisation des victimes et de leurs ayants droit.

> Conduite accompagnée

Si vous en faites la demande, nous pouvons étendre les garanties du contrat à la conduite accompagnée (apprentissage anticipé de la conduite). Nous garantissons également la Responsabilité Civile de l'accompagnateur.

Pour cette extension de garantie, votre demande, en qualité de Preneur d'assurance*, doit intervenir avant le début de la formation initiale, dès l'inscription en auto-école.

Les franchises

La franchise est la partie du dommage indemnisable qui reste à votre charge quel que soit le montant du sinistre.

Son montant est indiqué aux Dispositions Particulières et/ou Générales et/ou Spéciales.

Si le véhicule est attelé d'une remorque garantie pour ces dommages par le présent contrat, la franchise est applicable par sinistre atteignant soit le véhicule tracteur seul, soit la remorque, soit simultanément le véhicule tracteur et sa remorque.

L'étendue territoriale

Les garanties souscrites s'exercent dans les pays suivants :

- en France Métropolitaine et dans les autres pays qui figurent sur la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) pour la durée de validité de cette carte. Notre garantie s'exerce également dans les territoires et principautés ci-après : Gibraltar, Iles Anglo-normandes, Iles Féroé, Ile de Man, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, Saint-Siège (Vatican) ;

Sont exclus de la garantie, les pays dont les « lettres indicatives de nationalité sont rayées sur votre carte verte.

- toutefois la garantie « Défense Pénale et Recours suite à accident » ne s'applique qu'en France, Andorre, Principauté de Monaco, Suisse et dans les pays membres de l'Union Européenne ;
- la garantie « Attentat et Actes de Terrorisme », au sens de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, s'applique uniquement aux dommages subis en France ;
- la garantie « Émeutes et Mouvements Populaires, Actes de Sabotage » s'exerce si le dommage survient en France.

> Ce que nous garantissons

Garantie obligatoire

- **Les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile lorsque votre véhicule cause des dommages corporels et matériels à autrui* à la suite :**
 - d'un accident de la circulation, d'un incendie ou d'une explosion,
 - de la chute d'accessoires, de produits, d'objets ou de substances qu'il transporte ou qui sont transportés dans les remorques ou semi-remorques.

- **Les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile à l'égard des personnes que vous transportez dans votre véhicule, pour les seuls dommages corporels qui leur sont causés ainsi que la détérioration de leurs vêtements lorsque celle-ci résulte d'un dommage corporel.**
- **Les dommages que le véhicule peut occasionner à autrui* s'il est utilisé à votre insu ou à la suite d'un vol ou de violence par une personne n'ayant ni l'âge requis, ni les certificats exigés pour la conduite d'un véhicule automobile.**
- **Les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile du fait des dommages corporels et matériels causés à autrui* par le véhicule de remplacement loué ou emprunté, en cas d'indisponibilité fortuite du véhicule assuré*, dans la mesure où les modalités indiquées au chapitre « LA VIE DU CONTRAT - VOS DÉCLARATIONS », ont bien été respectées.**

Libre choix du réparateur

Tout bénéficiaire de garanties accordées au titre de l'article L211-1 du Code des assurances peut, en cas de dommage garanti par le contrat, choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir.

Garanties supplémentaires

Par extension au cadre légal, nous* garantissons également :

- les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile du fait des dommages causés par le véhicule assuré* :
 - s'il remorque bénévolement un autre véhicule en panne,
 - si se trouvant lui-même en panne, il est remorqué par un autre véhicule ;

Les dommages subis par le véhicule tracteur et ou le véhicule remorqué sont exclus.

- les conséquences pécuniaires de la Responsabilité personnelle du propriétaire du véhicule du fait des dommages causés au conducteur autorisé, autre que le Preneur d'assurance*, le propriétaire du véhicule ou leurs préposés en service, en cas d'accident résultant d'un vice ou défaut d'entretien du véhicule ;
- les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile en cas de conduite à l'insu par votre enfant même s'il n'a pas l'âge requis ou ne possède pas le permis de conduire en état de validité exigé par la réglementation en vigueur, sous réserve, dans ce dernier cas, qu'il n'ait pas, au moment de l'accident, dépassé de plus de 6 mois l'âge minimum requis pour son obtention ;
- la Responsabilité Civile de votre employeur au cas où celle-ci serait recherchée à la suite d'un accident causé à autrui* en agissant pour le compte dudit employeur. Si vous êtes fonctionnaire, cette garantie s'applique à la responsabilité de l'État ou de la collectivité qui vous emploie.

Exclusions communes à toutes les garanties de Responsabilité Civile

Outre les cas cités aux exclusions communes :

1. Les dommages subis par :

- le conducteur du véhicule ⁽¹⁾ ;
- les auteurs, coauteurs ou complices du vol et leurs ayants droit, en cas de vol du véhicule ;
- les personnes salariées ou travaillant pour l'Assuré* à l'occasion d'un accident du travail.

Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas aux recours que la victime (salarié, préposé ou personne travaillant pour l'Assuré*) ou ses ayants droit et/ou la Sécurité Sociale sont en droit d'exercer contre l'Assuré* en raison d'un accident de la circulation ayant le caractère d'accident du travail survenu sur une voie ouverte à la

circulation publique lorsque le véhicule terrestre à moteur est conduit par l'Assuré*, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.

Ces exclusions ne s'appliquent pas aux recours que la Sécurité Sociale est en droit d'exercer contre l'Assuré* en raison d'accidents causés :

- au conducteur dont l'assujettissement à la Sécurité Sociale ne résulte pas de sa parenté avec l'Assuré* ;
- aux préposés de l'Assuré* en cas de faute intentionnelle d'un autre conducteur, préposé de l'Assuré* ;
- aux préposés de l'Assuré* en cas de faute inexcusable de l'Assuré* ou d'une personne que l'Assuré* s'est substituée dans la direction de l'Entreprise.

2. Les dommages survenant lorsque le moteur de votre véhicule est utilisé comme source d'énergie pour effectuer des travaux de quelque nature que ce soit.

3. Les dommages causés par le véhicule aux immeubles, choses ou animaux loués ou confiés, à quelque titre que ce soit au conducteur.

Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'Assuré* peut encourir du fait des dommages d'incendie ou d'explosion causés à un immeuble dans lequel le véhicule assuré* est garé.

4. Les dommages occasionnés aux biens et marchandises transportés.

Les exclusions ci-après ne sont pas opposables aux victimes et à leurs ayants droit qui seront indemnisés.

Toutefois, nous disposons d'une action en remboursement auprès de l'Assuré*.

5. Les accidents qui surviennent lorsque le conducteur du véhicule assuré* n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats (licence de circulation ou permis de conduire), en état de validité (ni suspendus ni périmés), exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, même si le conducteur prend une leçon de conduite ou est assisté d'une personne titulaire d'un permis régulier, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'Assuré*.

Cette exclusion n'est pas opposable :

- au conducteur détenteur d'un certificat qui nous a été déclaré à la souscription lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons de lieu ou de durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules portées sur celui-ci, n'ont pas été respectées ;
- à l'apprenti conducteur, au volant du véhicule désigné aux Dispositions Particulières pendant les leçons de conduite entrant dans le cadre réglementaire de l'apprentissage anticipé de la conduite lorsque cette extension de garantie est prévue au contrat ;
- au candidat à l'obtention du Brevet de Sécurité Routière (BSR) pour l'utilisation de son véhicule le jour de l'épreuve pratique ainsi que pour le trajet « domicile-lieu de l'épreuve » ;
- à l'Assuré* en sa qualité de commettant lorsque, au moment de l'accident, le préposé conducteur du véhicule assuré* n'est pas titulaire d'un permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni annulé, ni périmé) qu'exige la réglementation en vigueur, pour l'une des raisons suivantes :
 - il vous a induit en erreur en vous présentant un faux permis ou un permis falsifié mais apparemment authentique,
 - son permis a fait l'objet d'une annulation, suspension, restriction de validité ou changement de catégorie dont vous n'avez pas été informé.

6. Les accidents qui surviennent lorsque les conditions de sécurité de transport (Article A211-3 du Code des assurances) énumérées ci-après n'ont pas été respectées :

- véhicules de tourisme, véhicules à carrosserie transformable, véhicules de place, et véhicules affectés au transport en commun de personnes :
 - les passagers doivent être à l'intérieur du véhicule ;
- véhicules utilitaires :
 - les passagers doivent être à l'intérieur de la cabine ou sur un plateau muni de ridelles, ou à l'intérieur d'une carrosserie fermée,
 - leur nombre en sus du conducteur ne doit pas excéder huit personnes, dont un maximum de cinq hors de la cabine (les enfants de moins de 10 ans ne comptent que pour moitié) ;
- tracteurs ne rentrant pas dans la catégorie des véhicules utilitaires :
 - le nombre de personnes transportées ne doit pas dépasser le nombre de places prévues par le constructeur ;
- véhicules à deux roues (avec ou sans side-car) et triporteurs :
 - le véhicule ne doit transporter en sus du conducteur qu'un seul passager (deux passagers lorsque le véhicule est un tandem),
 - le nombre de personnes transportées dans un side-car ne doit pas dépasser le nombre de places prévues par le constructeur (la présence dans le side-car d'un enfant de moins de 5 ans accompagné d'un adulte n'implique pas le dépassement de cette limite) ;
- remorques ou semi-remorques :
 - elles doivent être construites en vue d'effectuer des transports de personnes et les passagers doivent être à l'intérieur.

Les trois exclusions suivantes ne dispensent pas l'Assuré* - sous peine d'encourir les sanctions pénales prévues par suite de défaut d'assurance (Article L211-26) - de l'obligation de souscrire une garantie Responsabilité Civile si, de par son activité professionnelle et l'usage* qu'il fait de son véhicule, il a besoin d'être garanti pour ce type de risque.

7. Les dommages occasionnés par le véhicule qui transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d'une installation nucléaire.

8. Les dommages occasionnés par le véhicule qui participe à des épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises, par la réglementation en vigueur, à l'autorisation préalable des Pouvoirs Publics.

9. Les dommages occasionnés par le véhicule lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes si ces dommages ont été occasionnés ou aggravés du fait desdites matières.

Cette exclusion ne s'applique pas aux transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires dont les quantités ne dépassent pas 500 kilos ou 600 litres, y compris la quantité de carburant liquide ou gazeux nécessaire au fonctionnement du moteur.

(*) le conducteur peut être assuré au titre de la garantie « Préjudice corporel subi par le conducteur »

Défense Pénale et Recours suite à accident

Cette garantie est prise en charge par L'ÉQUITÉ (désignée ci-après par « nous »), 75433 Paris Cedex 09 ou par toute société qui s'y substituerait.

> 1. Nos prestations

Lorsque vous êtes confronté à un **litige garanti** au titre du véhicule assuré désigné aux Dispositions Particulières et sous réserve des conditions d'application exposées ci-après, nous nous engageons après examen du dossier :

- à vous **conseiller** sur la portée ou les conséquences de l'affaire au regard de vos droits et obligations ;
- à vous **fournir notre assistance** au plan amiable, en vue d'aboutir à la solution la plus conforme à vos intérêts ;
- à **prendre en charge**, en cas de besoin, dans les conditions prévues à l'article 4.1 ci-après, les dépenses nécessaires à l'exercice ou à la défense de vos droits à l'amiable ou devant les juridictions compétentes.

> 2. Domaines d'intervention

Au titre du véhicule assuré désigné aux Dispositions Particulières et à l'exception toutefois des **exclusions** citées à l'article 3 ci-après, nous assurons :

- votre **défense pénale** devant toute juridiction répressive si vous êtes **mis en cause au titre d'une responsabilité assurée par le présent Contrat**, lorsque vous n'êtes pas représenté par l'avocat que l'Assureur Responsabilité Civile a missionné pour la défense de vos intérêts civils ;

- l'exercice de votre **recours amiable ou judiciaire** contre tout tiers responsable d'un dommage corporel subi par vous, ou d'un dommage matériel, qui aurait été garanti par le présent Contrat s'il avait engagé votre Responsabilité Civile telle que définie au chapitre « Dommages subis par autrui - Responsabilité Civile » du présent Contrat.

> 3. Exclusions et conditions de la garantie

3.1 Ce qui est exclu

En plus des exclusions prévues pour chaque type de garantie au Contrat, des « Exclusions communes aux garanties Dommage » et des « Exclusions communes à toutes les garanties », la garantie ne s'applique pas :

- aux litiges dont vous aviez connaissance lors de la souscription de la garantie, ou lors de votre adhésion au contrat ;
- aux sinistres dont le fait générateur est antérieur à la souscription de la garantie, ou à votre adhésion au contrat ;
- aux litiges pouvant survenir entre vous et Generali notamment quant à l'évaluation des dommages garantis au titre du présent contrat ;
- aux litiges dirigés contre vous en raison de dommages mettant en jeu votre responsabilité civile lorsqu'elle est garantie par un contrat d'assurance ou lorsqu'elle aurait dû l'être en exécution d'une obligation légale d'assurance ;
- aux procédures et réclamations initiées à votre encontre au titre d'un crime ou d'un délit ;

- aux litiges consécutifs à la conduite du véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse ou sous l'empire de stupéfiant ou de drogue non prescrit médicalement ou au refus de se soumettre aux vérifications destinées à dépister ou à établir la preuve de cet état ;
- aux litiges résultant de la conduite sans titre ou du refus de restituer le permis suite à décision ;
- aux litiges consécutifs à un délit de fuite ou à un refus d'obtempérer ;
- aux litiges survenus au cours d'épreuves sportives, courses, compétitions ou leurs essais, soumis ou non à l'information et/ou à l'autorisation des Pouvoirs Publics ;
- aux contestations découlant de contraventions sanctionnées par une amende fixe ou forfaitaire ;
- aux litiges hors de la compétence territoriale prévue au chapitre « L'étendue territoriale » du présent Contrat.

3.2 Conditions de la garantie

Pour la mise en œuvre de la garantie, vous devez être à jour de la cotisation et le sinistre doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

- la **déclaration du sinistre** doit être effectuée entre la date de prise d'effet de la garantie et la date de son expiration ;
- la **date du sinistre** doit se situer entre la date de prise d'effet de la garantie et la date de son expiration ;
- le montant de votre **préjudice en principal doit être au moins égal à 275 euros TTC en recours amiable et judiciaire** et vous devez disposer des éléments de preuve nécessaires et suffisants pour justifier de la réalité de votre préjudice devant le tribunal ;
- le sinistre doit relever de la compétence d'une juridiction située dans les pays précisés au chapitre « L'étendue territoriale » du présent Contrat.

> 4. Garantie financière

4.1 Dépenses garanties

En cas de sinistre garanti, et ce, à concurrence maximale par sinistre de 7 625 euros TTC :

- **au plan amiable**, nous prenons en charge les honoraires d'expert ou de spécialiste que nous mandatons ou que vous pouvez mandater avec notre accord préalable et formel ;
- **au plan judiciaire**, nous prenons en charge :
 - les frais de constitution du dossier de procédure tels que les frais de constat d'huissier engagés avec notre **accord préalable et formel**,
 - les frais taxables d'huissier de justice ou d'expert judiciaire mandaté dans l'intérêt de l'assuré et dont l'intervention s'avère nécessaire à la poursuite de la procédure garantie,
 - les honoraires et **les frais non taxables** d'avocat comme il est précisé à l'article 4.3 ci-après.

Les frais de consultation juridique ou d'actes de procédure engagés avant la déclaration du sinistre ne sont pas pris en charge sauf si vous pouvez justifier de l'urgence à les avoir exposés antérieurement.

4.2 Dépenses non garanties

4.2.1 La garantie ne couvre pas les sommes de toute nature que vous aurez en définitive à payer ou à rembourser à la partie adverse, et notamment :

- le principal, les frais et intérêts, les dommages et intérêts, les astreintes, les amendes pénales, fiscales ou civiles ou assimilées ;
- les dépens au sens des dispositions des articles 695 du Code de Procédure Civile ;

- les condamnations au titre de l'article 700 du même Code, de l'article 475.1 ou 800.1 et 800.2 du Code de Procédure Pénale et de l'article L761.1 du Code de la Justice Administrative ou de toute autre condamnation de même nature.

4.2.2 La garantie ne couvre pas :

- les honoraires et/ou émoluments de tout auxiliaire de justice dont le montant serait fixé en fonction du résultat obtenu et les honoraires d'huissier calculés au titre des articles 10 et 16 du Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
- les frais et honoraires de commissaire priseur ;
- les frais liés à la recherche de la cause du sinistre et aux investigations pour chiffrer le montant de l'indemnisation.

4.3 Choix de l'Avocat

Si, dans le cadre du traitement de votre sinistre, il est nécessaire de faire appel à un avocat, vous fixez de gré à gré avec celui-ci le montant de ses honoraires et frais.

Vous disposez, en cas de sinistre (comme dans l'éventualité d'un conflit d'intérêt survenant entre nous à l'occasion dudit sinistre), de la possibilité de choisir librement l'avocat dont l'intervention s'avère nécessaire pour transiger, vous assister ou vous représenter en justice. Cette faculté de libre choix s'exerce à votre profit, selon l'alternative suivante :

4.3.1 Si vous faites appel à votre avocat, vous lui réglez directement ses frais et honoraires. Vous pouvez nous demander le remboursement desdits frais et honoraires, dans la limite maximale des montants fixés au tableau « Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d'Avocat », comme il est précisé ci-après. Les indemnisations sont alors effectuées dans un délai de 4 semaines à réception des justificatifs de votre demande à notre Siège Social. Sur demande expresse de votre part, nous pouvons adresser le règlement de ces sommes directement à votre Avocat dans les mêmes limites contractuelles.

En cas de paiement par l'assuré d'une **première provision** à son avocat, l'assureur peut régler une avance sur le montant de cette provision, égale à la **moitié de la limite maximale** des montants fixés au tableau « Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d'Avocat », précisés ci-après, le solde étant réglé à l'issue de la procédure.

Attention : sous peine de non-paiement des sommes contractuelles, vous devez :

- 1) obtenir notre accord exprès avant la régularisation de toute transaction avec la partie adverse ;
- 2) joindre les notes d'honoraires acquittées accompagnées de la copie intégrale de toutes pièces de procédure et décisions rendues ou du protocole de transaction signé par les parties.

4.3.2 Si vous souhaitez l'assistance de notre Avocat correspondant, mandaté par nos soins suite à une demande écrite de votre part, nous réglons directement ses frais et honoraires **dans la limite maximale** des montants fixés au tableau « Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d'Avocat », comme il est précisé ci-après, tout complément demeurant à votre charge.

4.4 Direction du procès

En cas de procédure judiciaire, la direction du procès appartient à l'assuré assisté de son avocat.

Tout changement d'avocat doit nous être immédiatement notifié.

4.5 Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d'avocat

Montant en euros TTC	
Assistance	
• Réunion d'expertise ou mesure d'instruction, Médiation Civile ou Pénale	230 € ⁽¹⁾
• Commission	230 € ⁽¹⁾
• Toutes autres interventions	110 € ⁽¹⁾
Procédures devant toutes juridictions	
• Référé en demande et en défense	230 € ⁽²⁾
• Requête ou Ordonnance	230 € ⁽²⁾
• Infraction Code de la Route	230 € ⁽³⁾
Première Instance	
• Juge de Proximité	460 € ⁽³⁾
• Tribunal d'Instance	460 € ⁽³⁾
• Tribunal Administratif	460 € ⁽³⁾
• Procureur de la République	230 € ⁽¹⁾
• Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale	460 € ⁽³⁾
• Tribunal de Police, Juge ou Tribunal pour Enfants	460 € ⁽³⁾
• Cour d'Assises	460 € ⁽³⁾
Tribunal de Grande Instance	
• Juridiction Correctionnelle	460 € ⁽³⁾
• Juridiction de l'Exécution	460 € ⁽³⁾
• Autres procédures au fond	460 € ⁽³⁾
Appel	
• en matière de police ou d'infraction Code de la Route	610 € ⁽³⁾
• en matière correctionnelle	610 € ⁽³⁾
• autres matières	610 € ⁽³⁾
Cour de Cassation - Conseil d'État	1 220 € ⁽³⁾
Toute autre juridiction	460 € ⁽³⁾
Transaction amiable	
• menée à son terme, sans protocole signé	420 € ⁽³⁾
• menée à son terme et ayant abouti à un protocole signé par les parties et agréé par L'ÉQUITÉ	460 € ⁽³⁾

⁽¹⁾ = par intervention

⁽²⁾ = par décision

⁽³⁾ = par affaire

Les plafonds ainsi prévus comprennent les frais divers (déplacement, secrétariat, photocopies), les taxes et impôts, et constituent le maximum de notre engagement.

> 5. Fonctionnement de la garantie

5.1 Déclaration du sinistre

Pour nous permettre d'intervenir efficacement, vous devez faire votre déclaration par écrit dans les plus brefs délais, soit auprès de notre Siège Social, soit auprès de l'Assureur Conseil dont les références sont précisées aux Dispositions Particulières du présent Contrat.

5.2 Mise en œuvre de la garantie

À réception, votre dossier est traité par notre Département Juridique comme il suit :

5.2.1 Nous vous faisons part de notre position quant à la garantie, étant entendu que nous pouvons vous demander de nous fournir, sans restriction ni réserve, toutes les pièces se rapportant au litige ainsi que tout renseignement complémentaire en votre possession.

Conformément aux dispositions de l'article L127.7 du Code des assurances, nous sommes tenus en la matière à une obligation de Secret Professionnel.

5.2.2 Nous vous donnons notre avis sur l'opportunité de transiger ou d'engager une instance judiciaire, en demande comme en défense. Les cas de désaccord à ce sujet sont réglés selon les modalités prévues à l'article 6 ci-après.

5.3 Cumul de la garantie

Si vous êtes garanti par plusieurs polices pour le risque constituant l'objet du présent contrat, vous devez nous en informer, au plus tard, lors de la déclaration du sinistre.

Il est entendu que vous pouvez vous adresser à l'Assureur de votre choix pour la prise en charge du sinistre.

La garantie des polices contractées sans fraude produit ses effets dans les limites contractuelles prévues.

S'il y a eu tromperie ou fraude de votre part, les sanctions prévues par l'article L121.3 du Code des assurances sont applicables.

5.4 Exécution des décisions de justice et subrogation

Dans le cadre de notre garantie, nous prenons en charge la procédure d'exécution par huissier de la décision de justice rendue en votre faveur, exception faite des frais visés à l'article 4.2.

Lorsque la partie adverse est condamnée aux dépens de l'instance nous sommes subrogés dans vos droits, à due concurrence de nos débours.

Lorsqu'il vous est alloué une indemnité de procédure par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de l'article 475.1 ou 800.1 et 800.2 du Code de Procédure Pénale ou de l'article L761.1 du Code de la Justice administrative, nous sommes subrogés dans vos droits à hauteur du montant de notre garantie, déduction faite des honoraires demeurés à votre charge.

5.5 Déchéance de garantie

Vous pouvez être déchu de votre droit à garantie si vous faites de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits ou les événements constitutifs du sinistre, ou plus généralement, sur tout élément pouvant servir à la solution du litige.

> 6. Arbitrage

Conformément aux dispositions de l'article L127.4 du Code des assurances, il est entendu que, dans le cas d'un désaccord entre nous au sujet des mesures à prendre pour régler le litige, objet du sinistre garanti, cette difficulté peut être soumise sur votre demande, à l'arbitrage d'un conciliateur désigné d'un commun accord, ou à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés.

Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à notre charge, sauf lorsque le Président du Tribunal de Grande Instance en décide autrement, au regard du caractère abusif de votre demande.

Si contrairement à notre avis et celui du conciliateur, vous engagez à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution plus favorable que celle que nous avons proposée, nous nous engageons, dans le cadre de notre garantie, à prendre en charge les frais de justice et d'avocat que vous aurez ainsi exposés.

Toutefois, afin de simplifier la gestion de ce désaccord, nous nous engagerons à :

- nous en remettre au choix de votre arbitre dans la mesure où ce dernier est habilité à délivrer des conseils juridiques ;
- accepter, si vous en êtes d'accord, la solution de cet arbitre.

En ce cas, la consultation de cet arbitre sera prise en charge par nous, dans la limite contractuelle de l'article 4.5 « Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d'avocat » pour le poste « Assistance - Médiation Civile ».

> 7. Conflit d'intérêts

Si, lors de la déclaration du sinistre, ou au cours du déroulement des procédures de règlement de ce sinistre, il apparaît entre vous et nous un conflit d'intérêt, notamment lorsque le tiers auquel vous êtes opposé est assuré par nous, il sera fait application des dispositions de l'article 4.3.1.

Dommmages causés au véhicule assuré

Dommmages Tous Accidents

> Ce que nous garantissons

Les dommmages causés au véhicule assuré* par l'un des événements suivants :

- collision avec un autre véhicule ;
- choc contre un corps fixe ou mobile ;
- actes de vandalismes* ;
- transport par terre, entre les pays cités au paragraphe « Étendue territoriale » ;
- nous garantissons également la perte totale du véhicule survenue lors d'un transport par mer ou par air, entre les pays cités au paragraphe « Étendue territoriale ».

> Ce qui est exclu

1. Les cas cités aux « Exclusions Communes ».
2. Les dommmages qui font l'objet des garanties « Vol » et « Bris de Glaces ».

Dommmages Collision

> Ce que nous garantissons

Les dommmages causés au véhicule assuré par l'un des événements suivants se produisant hors des garages, remises ou propriétés que vous occupez :

- collision avec un piéton identifié ;
- collision avec tout ou partie d'un véhicule ou avec un animal domestique appartenant l'un et l'autre à une personne dûment identifiée.

> Ce qui est exclu

1. Les cas cités aux « Exclusions Communes ».
2. Les dommmages qui font l'objet des garanties « Vol » et « Bris de Glaces ».

Vol

> Ce que nous garantissons

Les dommmages résultant de la disparition ou de la détérioration par suite de vol ou de tentative de vol :

1. du véhicule assuré ;
2. des éléments composant le véhicule assuré volés, **avec ou sans vol du véhicule** ;
3. les frais justifiés engagés avec notre accord pour récupérer le véhicule assuré* volé.

Et survenu dans les conditions suivantes :

- **avec effraction** des moyens de fermeture du véhicule assuré ou du mécanisme de mise en route ou du système d'immobilisation déclaré s'il s'agit d'un 2 roues à moteur.

Par extension, la garantie s'applique y compris en l'absence d'effraction du véhicule assuré* dans les cas suivants :

- vol de roue(s) et pneumatique(s) sur lesquels il repose ;
- vol à l'intérieur d'un garage privé avec effraction des moyens de fermeture dudit garage ;
- avec agression, par ruse ou en cas de force majeure ;
- avec vol des clés du véhicule par agression ou effraction du local les renfermant (les systèmes de fermeture de porte du véhicule seront remboursés en l'absence de vol du véhicule).

> Ce qui est exclu

1. Les cas cités aux « Exclusions Communes ».
2. Les vols commis par les préposés ou les membres de la famille de l'assuré* ou avec leur complicité ;
3. Les vols survenant alors que les portes et toit ouvrant ne sont pas entièrement clos et verrouillés ou que les clés de contact ou de fermeture se trouvent à l'intérieur ou sur le véhicule sauf pour les cas cités dans l'extension ci dessus.

> Mesures de prévention

Les mesures de prévention contre le vol que vous avez déclarées sont reprises aux Dispositions Particulières.

Si, au moment du sinistre, vous ne pouvez justifier de l'existence :

- du système de protection contre le vol déclaré, la garantie ne vous sera pas acquise. Vous disposez cependant d'un délai de 15 jours suivant la prise d'effet de la garantie pour l'installation de ce moyen de prévention ;
- du garage privé et individuel déclaré, la garantie vous sera acquise sous déduction d'une franchise égale à 20 % du montant des dommmages, en sus de toute autre franchise s'appliquant au contrat.

Incendie et explosions

> Ce que nous garantissons

1. Les dommages :

- résultant d'incendie, explosion, combustion spontanée ou chute de la foudre ;
- survenant aux composants électroniques, aux appareils électriques, résultant de leur seul fonctionnement (y compris hors incendie), pendant une période de 3 ans après la garantie contractuelle du constructeur. Il est appliqué un abattement de 10 % par année d'ancienneté du véhicule.

2. Les frais d'extinction et de sauvetage du véhicule.

> Ce qui est exclu

1. Les cas cités aux « Exclusions Communes ».
2. Les dommages qui font l'objet de la garantie « Vol ».

Bris de Glaces

> Ce que nous garantissons

Les dommages causés :

- pare-brise, glaces latérales, lunette arrière ;
- optiques de phares ;
- toits vitrés.

> Ce qui est exclu

1. Les cas cités aux « Exclusions Communes ».
2. Les dommages qui font l'objet de la garantie « Vol ».
3. Les dommages à tous les autres éléments vitrés ou assimilés que ceux visés ci-dessus.

Extensions automatiques aux garanties Dommages

Si vous avez souscrit l'une des garanties « Dommages Tous Accidents » ou « Dommages Collision » ou « Bris des Glaces » ou « Vol » ou « Incendie Explosions » les extensions suivantes vous sont automatiquement accordées à la suite d'un événement mettant en jeu ces garanties.

> Actes de terrorisme et de sabotage, émeutes et mouvements populaires, attentats

Nous garantissons les dommages matériels directs causés au véhicule assuré garanti par le présent contrat, par des actes de terrorisme et de sabotage, des émeutes et mouvements populaires.

Nous prenons également en charge les frais de décontamination du véhicule.

> Forces de la nature

Nous* garantissons la réparation pécuniaire des dommages directs subis par le véhicule assuré* et ses accessoires* garantis par le présent contrat ayant eu pour cause l'un des événements suivants sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à un arrêté de catastrophe naturelle : inondation et hautes eaux, éboulement de rochers, chute de neige provenant des toitures, chutes de pierres, glissement de terrain, avalanche, grêle, tempête*, ouragan*, cyclone*, à l'exclusion de tout autre cataclysme.

Vous conserverez à votre charge la franchise prévue pour la garantie concernée avec minimum de celle prévue pour les Catastrophes Naturelles. Toutefois, nous* appliquerons la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure.

> Catastrophes naturelles

Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables subis par le véhicule assuré par le présent contrat, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.

La garantie couvre le coût des dommages matériels subis par le véhicule assuré à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.

Nonobstant toute disposition contraire, vous conserverez à votre charge une partie de l'indemnité due après sinistre*. Vous ne pouvez contracter aucune assurance pour la portion du risque constituée par cette franchise.

Par véhicule assuré, quel que soit son usage, le montant de la franchise est fixé à 380 euros. Toutefois, pour le véhicule à usage professionnel assuré, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure.

Les conditions d'indemnisation de la garantie « Catastrophes naturelles », reprises ci-dessus, sont fixées par la clause type annexée à l'article A125-1 du Code des assurances, toute modification de celle-ci s'appliquant d'office au présent contrat.

> Catastrophes technologiques

Si vous avez souscrit le contrat en qualité de personne physique agissant en dehors de son activité professionnelle, et que le contrat comporte des garanties dommages nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages matériels subis par le véhicule assuré garanti par le présent contrat ayant eu pour cause une catastrophe technologique.

La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République Française d'une décision administrative ayant constaté l'état de catastrophe technologique.

La garantie couvre le coût des dommages matériels subis par le véhicule assuré à concurrence de leur valeur fixée au contrat ou des capitaux assurés.

> Frais de gardiennage

Suite à un événement garanti qui a pour conséquence d'immobiliser le véhicule assuré, nous* prenons en charge, à partir du 16^{ème} jour, les frais de gardiennage dans la limite maximum de 152 euros TTC.

> Frais de remorquage

Nous* remboursons en cas de sinistre garanti, le coût réel des frais de remorquage, sous réserve de l'accord de l'expert, du lieu de l'accident au garage le plus proche. Il ne pourra en aucun cas se cumuler avec toute autre indemnité de dépannage ou de privation de jouissance prévue au contrat.

La présente extension est limitée aux accidents survenant en France Métropolitaine et dans la Principauté de Monaco ; **elle n'est pas applicable en cas d'événement mettant en jeu la seule garantie « Bris de Glaces ».**

Les dispositions qui suivent sont applicables quelles que soient les garanties souscrites.

> Secours aux blessés de la route

Nous* remboursons les frais de nettoyage et de remise en état des garnitures intérieures du véhicule 4 roues assuré et des vêtements du conducteur et des passagers transportés, lorsque ces frais sont la conséquence de dommages résultant du transport bénévole d'une personne blessée du fait d'un accident de la route.

> Insolvabilité

Nous* indemnisons les dommages matériels non pris en compte par le Fonds de Garantie Automobile conformément à la législation en vigueur en cas d'insolvabilité d'un responsable identifié autre que la personne assurée.

Nous* nous engageons également à avancer le montant de la caution pénale exigée, le cas échéant, par les autorités locales en cas d'accident survenant dans un pays où s'exerce la garantie, si le véhicule n'est pas utilisé contre votre gré.

Extensions optionnelles aux garanties Dommages

Vous êtes assuré seulement pour les garanties optionnelles ci-après mentionnées aux Dispositions Particulières comme garanties.

> Accessoires* et effets personnels, accessoires de sécurité*

Garantie de base

Les garanties « Dommages Tous Accidents », « Dommages Collision », « Vol » et « Incendie Explosions » sont étendues dans les mêmes conditions, lorsqu'elles sont acquises, aux dommages ou vols subis par :

- les accessoires* ;
- les accessoires de sécurité* ;
- les effets et objets personnels ainsi que ceux des personnes transportées, pour autant qu'ils soient endommagés ou volés en même temps que votre véhicule.

Par exception, l'autoradio des véhicules à quatre roues volé indépendamment est garanti dans l'une des circonstances suivantes :

- effraction des moyens de fermeture ;
- vol à l'intérieur d'un garage privé avec effraction des moyens de fermeture dudit garage ;
- agression ou cas de force majeure.

La garantie par sinistre s'exerce à concurrence du montant fixé aux Dispositions Particulières.

Garantie étendue

Par extension à la garantie de base ci-dessus, pour les véhicules 4 roues, nous garantissons le vol des accessoires et effets personnels indépendamment du vol du véhicule assuré commis dans l'une des circonstances suivantes :

- effraction des moyens de fermeture ;
- vol à l'intérieur d'un garage privé avec effraction des moyens de fermeture dudit garage ;
- agression ou cas de force majeure.

La garantie par sinistre s'exerce à concurrence du montant fixé aux Dispositions Particulières.

En cas de vol des accessoires et effets personnels sans vol du véhicule une franchise proportionnelle égale à 20 % du montant des dommages garantis s'applique.

Quelle que soit l'option choisie, en cas de vol du véhicule, seule la franchise « Vol du véhicule » s'applique.

> Pertes pécuniaires (Crédit-bail - Leasing ou Location Longue Durée)

Par extension, au chapitre « SINISTRE - ÉVALUATION DES DOMMAGES », en cas de perte totale* de votre véhicule acquis en crédit-bail ou en location longue durée, nous* réglons à la société propriétaire du véhicule l'indemnité de résiliation due par l'Assuré* locataire.

- Dans le cadre du crédit-bail, l'indemnité de résiliation correspond aux loyers actualisés restant dus, augmentés de la valeur résiduelle du véhicule, minorés du montant de l'épave.
- Dans le cadre de la location longue durée, l'indemnité de résiliation est calculée selon les modalités contractuelles.

L'excédent éventuel est versé à l'Assuré* locataire. Cet excédent est calculé par rapport à la valeur du véhicule (valeur économique* ou valeur conventionnelle selon le cas), valeur TTC si l'Assuré* locataire ne récupère pas la TVA, hors TVA dans l'autre cas.

> Valeur conventionnelle

En cas de perte totale* survenant pendant la période de 12 mois suivant la date de livraison du véhicule neuf au premier titulaire de la carte grise, nous* indemnisons la valeur d'achat du véhicule selon facture d'origine.

Par extension au chapitre « SINISTRE - ÉVALUATION DES DOMMAGES », au-delà des 12 mois d'ancienneté, nous* indemnisons sur la base de la valeur d'achat selon facture d'origine abattue forfaitairement de 1 % par mois d'ancienneté à compter de la date de livraison du véhicule neuf au premier titulaire de la carte grise.

Nous* vous garantissons une indemnité de 20 % supérieure à celle découlant des Conditions Générales de l'Argus.

Sont également remboursés les frais de livraison, de vignette et de carte grise du véhicule de remplacement garanti auprès de notre Compagnie.

Au delà de 60 mois d'ancienneté, le barème ci dessus n'est plus applicable et la valeur est appréciée à dire d'expert.

Les exclusions

Exclusions communes aux garanties Dommages

1. Dommages occasionnés par un tremblement de terre ⁽¹⁾.
2. Dommages au véhicule en cas de défaut de certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre.
3. Sauf stipulation contraire aux Dispositions Particulières, les dommages subis par le véhicule et son contenu lorsqu'il transporte des explosifs et des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes, si ces dommages ont été occasionnés ou aggravés du fait desdites matières.

- Cette exclusion ne s'applique pas aux transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires dont les quantités ne dépassent pas 500 kilos ou 600 litres, y compris la quantité de carburant liquide ou gazeux nécessaire au fonctionnement du moteur.

4. Dommages subis par le véhicule au cours de concentrations et manifestations tels que définis par décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 (ou de leurs essais) organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique.

Cette exclusion s'applique également pendant la période comprise :

- entre l'enregistrement du participant et le départ ;
- entre la fin de la participation à la manifestation, quelle qu'en soit la cause et le retour sur la voie publique dans des conditions normales de circulation ;
- entre la fin de la participation jusqu'à la dispersion totale de la concentration et au retour sur la voie publique dans des conditions normales de circulation dans le respect des dispositions du Code de la route.

5. Dommages au contenu du véhicule : argenterie, bijoux, fourrures, billets de banque, titres, espèces, valeurs, objets d'art ou de collection, appareils de lecture ou d'enregistrement de vue et/ou de son ainsi que les marchandises professionnelles.

6. Dommages lorsque le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats (licence de circulation ou permis de conduire) en état de validité (ni suspendus ni périmés) exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite de véhicule, même si le conducteur prend une leçon de conduite ou est assisté d'une personne titulaire d'un permis régulier.

- Cette exclusion n'est pas opposable au conducteur détenteur d'un certificat qui nous a été déclaré à la souscription, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation autres que celles relatives aux catégories de véhicule portées sur celui-ci ne sont pas respectées.

- Cette exclusion ne s'applique pas également en cas de vol, violence, utilisation du véhicule à votre insu par un conducteur ne remplissant pas les conditions ci-dessus ou lorsque le véhicule est conduit par un apprenti conducteur pendant les leçons de conduite entrant dans le cadre réglementaire de l'apprentissage anticipé de la conduite si cette garantie est prévue au contrat.

7. Dommages causés lorsque le véhicule transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d'une installation nucléaire dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre.

8. Dommages indirects tels que privation de jouissance ou dépréciation du véhicule.

9. Dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur conduit sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur au moment du sinistre ou de stupéfiants non prescrits médicalement.

- Cette exclusion ne s'applique pas s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état.

10. Dommages résultant du fonctionnement du véhicule en tant qu'outil ou engin de chantier.

11. Dommages subis par le véhicule assuré du fait de l'introduction de corps étrangers.

⁽¹⁾ sauf publication d'un arrêté interministériel constatant l'état de Catastrophe naturelle.

Exclusions communes à toutes les garanties

1. Les dommages causés intentionnellement par l'Assuré* ou à son instigation sous réserve des dispositions de l'article L121-2 du Code des assurances.

2. Les dommages ou l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau d'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engage la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire.

3. Les amendes et les sommes versées aux agents verbalisateurs qui sont des peines personnelles.

4. Les sommes payées en application de la législation du pays où a eu lieu le sinistre, au titre de droits ou taxes douaniers ou assimilés.

5. Les dommages occasionnés par la guerre civile, par la guerre étrangère.

Protéger le conducteur : Préjudice corporel du conducteur

Nous indemnisons le conducteur, au volant du véhicule, qui subit une atteinte corporelle non intentionnelle de sa part provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, à savoir un accident de la circulation ou des violences volontaires lors du vol* ou de la tentative* de vol du véhicule assuré.

Préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré

> Les préjudices indemnissables

1. En cas de blessures

Tous les postes de préjudice de Droit Commun.

2. En cas de décès

- L'incapacité temporaire* totale et le remboursement des frais médicaux engagés avant le décès.
- Les frais d'obsèques.
- Les postes de préjudice de Droit Commun des ayants droit (conjoint, descendants, ascendants, collatéraux, concubin notoire, partenaire lié par PACS).

> Mise en jeu de la garantie

- L'indemnisation, calculée selon les règles du droit commun, interviendra en fonction de l'option choisie, dans la limite du montant de garantie fixé aux Dispositions Particulières.
- Si l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique* est inférieure au taux de la franchise mentionnée aux Dispositions Particulières, nous ne verserons aucune indemnité sur les postes de préjudice mentionnés à la rubrique « En cas de blessures ». Si l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique* est supérieure ou égale à ce taux, nous indemniserons intégralement dans la limite du montant assuré.
- L'indemnisation de la victime ou des ayants droit vient après déduction de la créance des organismes sociaux et de l'employeur.
- Si le conducteur a un droit de recours total ou partiel en application des règles de responsabilité civile du droit commun, une avance sur l'indemnité due par le tiers responsable sera effectuée et un recours subrogatoire sera exercé contre ce tiers.

- En cas de violences volontaires subies lors du vol* ou de la tentative* de vol du véhicule, nous réglerons les dommages corporels jusqu'au seuil d'intervention de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI).

> Ce qui est exclu

Le préjudice corporel du conducteur qui :

1. n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas d'Apprentissage Anticipé de la Conduite ;
2. au moment du sinistre*, conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement ;
3. participe en qualité de concurrent à des épreuves organisées, courses ou compétitions (ou à leurs essais) ;
4. n'est pas autorisé à conduire par le propriétaire, à l'exception de son enfant mineur conduisant le véhicule à son insu.

En cas de non-respect du port du casque selon les exigences de la législation, l'indemnité versée à la victime ou aux ayants droit du conducteur sera réduite de moitié.

> Le montant de votre garantie

Vous êtes assuré pour le Préjudice Corporel du Conducteur compte-tenu des montants de garantie et de franchise mentionnés aux Dispositions Particulières de votre contrat.

La vie du contrat

Formation - Durée - Résiliation

Le contrat est régi par le Code des assurances selon les modalités prévues aux articles précisés dans le texte qui suit.

> Quand le contrat prend-il effet ?

Le contrat prend effet à la date indiquée aux Dispositions Particulières.

> Quelle est la durée du contrat ?

Sauf convention contraire, le contrat est conclu pour une durée d'un an. À son expiration, il est automatiquement reconduit d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, deux mois au moins avant la date d'échéance annuelle. Ce délai court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste (article L113-12).

Résiliation à tout moment : Les contrats à tacite reconduction, souscrits depuis plus d'un an, et vous garantissant en qualité de personne physique agissant hors de vos activités professionnelles, peuvent être résiliés à tout moment. La résiliation doit être notifiée par votre futur assureur muni d'un mandat de votre part. (article L113-15-2).

> Comment résilier le contrat ?

1. Le contrat peut être résilié par l'un d'entre nous dans les circonstances et les délais indiqués ci-dessous :

Les circonstances	Les délais
• En cas de cession du véhicule assuré* (article L121-11).	• La résiliation prend effet 10 jours après notification à l'autre partie

2. Vous pouvez résilier le contrat dans les circonstances et dans les délais indiqués ci-dessous :

Les circonstances	Les délais
• En cas de diminution du risque si nous* ne réduisons pas la prime (article L113-4).	• Délai fixé au chapitre « Vos déclarations »
• Si nous résilions un autre de vos contrats après sinistre (article R113-10)	• Dans le mois suivant la notification de résiliation du contrat sinistré. La résiliation prend effet un mois après l'envoi de votre résiliation.
• En cas de modification du tarif d'assurance appliqué à votre contrat, entraînant une majoration de cotisation	• Délai fixé au chapitre « La cotisation »

3. Nous pouvons résilier le contrat dans les circonstances et dans les délais indiqués ci-dessous :

Les circonstances	Les délais
• Si vous ne payez pas votre cotisation (article L113-3)	• Délai fixé au chapitre « La cotisation »
• En cas d'aggravation du risque (article L113-4)	• Délai fixé au chapitre « Vos déclarations »
• En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque faite à la souscription ou en cours de contrat (article L113-9)	• 10 jours après l'envoi de notre lettre recommandée.
• Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis. Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur. En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois. (article A211-1-2)	• À effet de la date mentionnée dans notre courrier.

4. En cas de décès de l'Assuré*, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier. Le contrat peut être résilié par vous ou par nous* (article L121-10).

Résiliation par nous* : dans les 3 mois à compter de la demande de l'héritier de transférer l'assurance à son nom.

Résiliation par l'héritier : à tout moment avant la reconduction du contrat.

5. Le contrat est résilié de plein droit :

- à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la cession du véhicule assuré*, au cas où l'un d'entre nous n'aurait pas résilié ou remis en vigueur le contrat suspendu (article L121-11) ;
- en cas de retrait total de notre agrément (article L326-12) ; Les garanties accordées par celui-ci cessent de plein droit 40 jours après la publication de la décision de retrait.
- en cas de perte totale* du véhicule assuré*, résultant d'un événement non garanti (article L121-9). Le contrat est résilié de plein droit et nous* vous restituerons la part de prime relative à la période postérieure à la résiliation.

6. Le contrat est suspendu de plein droit :

- en cas de réquisition du véhicule assuré*, les dispositions législatives en vigueur étant alors applicables.

> Quelles formalités respecter lors de la résiliation ?

Conformément à l'article L113-14 du Code des assurances, Vous* pouvez résilier le contrat :

- par lettre y compris recommandée, ou tout autre support durable ;
- par déclaration faite contre récépissé, à notre siège ou chez notre représentant désigné aux Dispositions Particulières ;
- par acte extrajudiciaire ;
- si le contrat a été conclu par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- si vous êtes couvert en qualité de personne physique agissant en dehors de ses activités professionnelles, par voie électronique, en utilisant la fonctionnalité mise à votre disposition sur notre site internet ou votre espace client.

La résiliation par courrier électronique ou par envoi recommandé électronique, doit être envoyée à l'adresse e-mail du représentant de la Compagnie mentionnée aux Dispositions Particulières.

Nous* pouvons résilier par lettre recommandée adressée à votre dernier domicile connu.

> Conséquences de la résiliation

En cas de résiliation à la suite de la perte totale* du véhicule assuré* intervenant pendant une période d'assurance et résultant d'un événement garanti, la fraction de cotisation correspondant à la garantie qui s'est exercée nous reste entièrement acquise.

Par contre, la fraction de cotisation correspondant aux garanties non mises en jeu par le sinistre donne lieu à remboursement pour la période postérieure à la résiliation.

En cas de résiliation pour non paiement de votre cotisation (article L113-3), nous avons le droit de percevoir la cotisation à titre d'indemnité.

> Changement de propriété du véhicule assuré*

1. Décès

En cas de décès du propriétaire du véhicule, l'assurance est transférée de plein droit à l'héritier du véhicule, à charge par ce dernier d'exécuter toutes les obligations dont le propriétaire décédé était tenu en vertu du présent contrat.

2. Cession du véhicule

En cas de cession du véhicule, le contrat est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de la cession et peut être résilié par vous ou par nous*. Il vous appartient de nous* en informer par lettre recommandée.

> Cas particulier : vol du véhicule assuré*

En cas de vol de votre véhicule, la garantie « Responsabilité Civile » cessera de produire ses effets à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du jour de votre déclaration de vol aux autorités de police ou au jour du transfert de la garantie sur un véhicule de remplacement.

Toutefois, la garantie continuera de vous être acquise jusqu'à la prochaine échéance annuelle, dans le cas où votre responsabilité serait recherchée pour des dommages causés à un ouvrage public.

> Intégralité du contrat

Le fait pour l'assuré de se prévaloir du présent contrat, notamment en effectuant des déclarations relatives au risque assuré, en déclarant un sinistre ou en fournissant à une autre personne les références du contrat pour justifier d'une assurance, vaut acceptation irrévocable de l'ensemble des stipulations de celui-ci qui constituent un tout indivisible

Vos déclarations

Le contrat est établi d'après vos déclarations et la cotisation est fixée en conséquence.

> Que devez-vous nous déclarer ?

1. À la souscription :

- afin de nous permettre d'apprécier les risques que nous prenons en charge et de fixer la cotisation, vous devez répondre exactement à toutes les questions que nous vous posons, par lettre, questionnaire, proposition ou tout autre moyen (article L113-2.2). Ces renseignements figurent aux Dispositions Particulières de votre contrat.

2. En cours de contrat :

- vous devez nous déclarer toute circonstance nouvelle qui aurait pour conséquence soit d'aggraver le risque, soit d'en créer de nouveaux, et rendrait de ce fait inexacts ou caduques les réponses fournies lors de la souscription (article L113-2.3) ;
- votre déclaration doit nous être adressée dans les 15 jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance ;
- qu'advient-il si la modification constitue :
 - une aggravation de risques : nous pouvons soit résilier le contrat dix jours après sa notification, avec ristourne de la cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, soit vous proposer un nouveau montant de cotisation. Dans ce dernier cas, si dans le délai de 30 jours à compter de notre proposition, vous n'y donnez pas suite ou la refusez expressément, nous pourrions à l'expiration de ce délai résilier le contrat,
 - une diminution de risque : nous diminuerons la cotisation en conséquence ; à défaut de cette diminution, vous pouvez résilier le contrat moyennant préavis de 30 jours, et nous vous ristournons la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

3. À la souscription ou en cours de contrat :

- toute assurance souscrite pour des risques garantis par le présent contrat (article L121-4 du Code des assurances).

Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte des circonstances du risque connues de vous, entraînent l'application des sanctions prévues suivant le cas aux articles L113.8 (nullité du contrat) ou L113.9 (réduction des indemnités) du Code des assurances.

> Vente de votre véhicule - Restitution des documents d'assurance

En cas de vente de votre véhicule ainsi que dans tous les cas où votre contrat peut être résilié de plein droit, il vous appartient de nous remettre le certificat d'assurance qui vous a été délivré ainsi que la carte verte.

> Transfert des garanties sur un autre véhicule

Le transfert de garantie sur votre véhicule de remplacement vous est acquis sous les réserves décrites au paragraphe ci-dessus « Que devez-vous nous déclarer ? » :

- toutefois, les garanties restent acquises pour le véhicule précédemment assuré, non encore vendu et susceptible d'être utilisé pour essais en vue de la vente, et ce pendant une durée de 30 jours à partir du jour où la garantie a été accordée sur le nouveau véhicule ;
- la présente extension de garantie ne bénéficie en aucun cas à un garagiste ou à un professionnel de l'automobile chargé de la vente dudit véhicule.

> Quelles formalités respecter lors de vos déclarations en cours de contrat ?

Dans tous les cas, la déclaration doit être faite soit par lettre recommandée, soit verbalement contre récépissé au Siège ou chez le Représentant de la Compagnie dont l'adresse figure aux Dispositions Particulières.

La cotisation

La cotisation est fixée d'après vos déclarations et en fonction de la nature des garanties choisies.

> Révision de la cotisation

Indépendamment des dispositions de la clause « Réduction-Majoration », le niveau tarifaire qui vous est appliqué est directement fonction de vos sinistres. Selon les résultats individuels de votre contrat, vous pourrez vous voir attribuer à l'échéance annuelle un niveau tarifaire différent de celui en cours.

En cas de majoration de votre cotisation, vous aurez alors la faculté de demander la résiliation de votre contrat dans les conditions prévues au paragraphe suivant « Qu'advient-il si nous modifions le tarif applicable à ce contrat ? ».

> Qu'advient-il si nous modifions le tarif applicable à ce contrat ?

Si pour des raisons techniques, nous sommes amenés à modifier les conditions de tarif applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation de votre contrat et les franchises pourront être modifiées dès la première échéance annuelle suivant cette modification. Nous vous en informons par une mention en caractères apparents figurant sur l'avis d'échéance ou la quittance.

Vous disposez alors d'un délai d'un mois pour résilier le contrat, la résiliation prenant effet un mois après l'envoi de votre demande.

Nous aurons droit dans ce cas à la portion de cotisation, calculée sur les bases de l'ancien tarif, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation. À défaut de résiliation, les nouvelles conditions sont considérées comme acceptées de votre part. La possibilité de résiliation évoquée ici ne concerne pas l'application de la clause « Réduction-Majoration » ni l'augmentation des taxes.

> Quand et où devez-vous payer la cotisation ?

La cotisation et ses accessoires, ainsi que les impôts et taxes y afférents, sont à payer au plus tard dix jours après la date d'échéance indiquée aux Dispositions Particulières.

Si vous ne payez pas la cotisation dans ce délai, nous pouvons - indépendamment de notre droit de vous poursuivre en justice - vous adresser une lettre recommandée valant mise en demeure à votre dernier domicile connu. Les garanties de votre contrat seront alors suspendues trente jours après l'envoi de cette lettre.

Nous avons le droit de résilier votre contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours précité, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée (article L113-3).

Dans ce cas, nous avons également le droit de conserver à titre de dommages et intérêts la portion de cotisation afférente à la période postérieure à la date d'effet de la résiliation. Cette suspension et cette résiliation ne vous dispenseront pas du paiement de la cotisation dont vous êtes redevable, ni de celui des frais de mise en demeure et des intérêts moratoires au taux légal, dus à compter de la date d'expédition de la lettre de mise en demeure initiale.

Le paiement s'effectue au Siège ou auprès du Représentant de la Compagnie désigné aux Dispositions Particulières.

> Paiement fractionné de la cotisation

Si vous avez souhaité régler votre cotisation annuelle de manière fractionnée (mensuelle, trimestrielle, semestrielle), le fractionnement cessera dès qu'une fraction de prime sera impayée dans le délai prévu au paragraphe « Quand et où devez-vous payer la cotisation ? » (ou, en cas de prélèvement, qu'un prélèvement sera refusé par votre établissement bancaire).

L'intégralité de la cotisation annuelle, déduction faite des fractions de cotisation déjà réglées, sera alors immédiatement exigible.

Le mode de paiement annuel sera alors prévu pour les cotisations ultérieures.

En cas de non-paiement du solde de la cotisation, nous* pourrions en poursuivre le recouvrement comme indiqué ci-avant.

Le sinistre

Vos obligations

> Dans quels délais devez-vous déclarer le sinistre ?

1. En cas de vol :

Le délai de déclaration est de 2 jours ouvrés à partir du moment où vous en avez connaissance.

2. En cas de catastrophes naturelles :

Le délai de déclaration est de 10 jours suivant la publication au Journal Officiel de l'Arrêté interministériel constatant cet événement.

3. Pour les autres événements garantis :

Le délai de déclaration est de 5 jours ouvrés à partir du moment où vous en avez connaissance (en cas d'émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, attentats, vous vous engagez en outre à accomplir dans les délais réglementaires auprès des autorités les démarches relatives à l'indemnisation prévue par la législation en vigueur).

Si les délais ne sont pas respectés sauf cas fortuit ou de force majeure, la garantie ne vous sera pas acquise dès lors que nous apporterons la preuve que ce retard nous a occasionné un préjudice.

> Selon quelles modalités ?

Soit par écrit, soit par une déclaration verbale faite contre récépissé au Siège ou chez le Représentant de la Compagnie désigné aux Dispositions Particulières.

> Quels renseignements devez-vous nous fournir ?

1. Vous devez nous fournir tous les renseignements sur les causes, les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident ainsi que les conséquences connues ou présumées :

- Les nom et adresse de la personne qui conduisait le véhicule assuré* au moment du sinistre, les noms et adresses des personnes lésées et, s'il y en a, des témoins.

- Tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui vous seraient adressés, afin que nous soyons en mesure d'y répondre.

2. Dans le cas de dommages subis par votre véhicule mettant en jeu des garanties de dommages, il vous appartient :

- de nous indiquer le lieu où nous pouvons constater ces dommages ;
Toutes réparations dont le montant global excède deux cent trente euros ne peuvent être entreprises que lorsque nous les aurons vérifiées ; il nous appartient d'effectuer cette vérification dans un délai maximum de 10 jours à compter du jour où vous nous aurez informés de l'accident.
- de nous envoyer la justification des dépenses que vous avez engagées.

3. Dans le cas de dommages causés à votre véhicule pendant son transport par mer ou par air, il vous appartient :

- de les faire constater auprès du transporteur ou du tiers, par tous moyens légaux.

4. En cas de vol de votre véhicule, il vous appartient :

- d'aviser immédiatement les Autorités locales de Police ;
- de faire opposition à la Préfecture qui vous a délivré le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule ;
- de déposer une plainte au Parquet si nous vous le demandons ;
- de nous informer de la découverte de votre véhicule dès que vous en avez connaissance.

5. En cas d'Accident Corporel dont est victime le conducteur, il vous appartient :

- de nous transmettre un certificat émanant du médecin qui a donné les premiers soins, avec indication de la nature des blessures et de leur évolution prévisible ainsi que tous renseignements et pièces justificatives concernant les causes, les circonstances et les conséquences de l'accident.

Si vous ne respectez pas tout ou partie des obligations ci-dessus sauf cas fortuit ou de force majeure nous serons en droit de vous réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que nous aurons subi.

Si de mauvaise foi, vous utilisez comme justificatif des documents inexacts, ou usez de moyens frauduleux, ou encore faites des déclarations inexacts ou réticentes, la garantie ne vous sera pas acquise.

Évaluation des dommages

Pour chaque risque assuré, le montant de la garantie par sinistre, ainsi que celui de la franchise éventuelle, est fixé aux Dispositions Particulières.

> Dommages subis par autrui* (Responsabilité Civile)

- **Frais de procès, de quittance et autres frais de règlement :**
 - ils ne viennent pas en déduction du montant de la garantie ;
 - s'il est prononcé une condamnation supérieure au montant de la garantie, nous supporterons conjointement les frais, dans la proportion de nos parts respectives dans la condamnation.
- **Sauvegarde du droit des victimes :** ne sont pas opposables aux victimes et à leurs ayants droit :
 - les franchises prévues aux Dispositions Particulières,
 - les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de cotisation,
 - la réduction de l'indemnité en cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque (Article L113-9),
 - les exclusions non opposables mentionnées au chapitre « DOMMAGES SUBIS PAR AUTRUI ».
- Dans les cas ci-dessus, hormis le cas de conduite à l'insu de l'Assuré* par son enfant mineur, nous procéderons au paiement de l'indemnité pour le compte de l'Assuré* responsable et exercerons contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes que nous aurons ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

Nous sommes également tenus de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident à la victime qui a subi des dommages corporels ou au conjoint et/ou héritiers de la victime décédée, une offre d'indemnité telle qu'elle est prévue par les articles 12 à 20 de la Loi du 5 juillet 1985.
- Si l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, nous emploierons à la constitution de cette garantie la partie disponible de la somme assurée. Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital sera calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente. Si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à notre charge.

> Dommages causés au véhicule assuré

L'indemnisation des dommages s'entend sous déduction de la TVA si elle est récupérable et après déduction éventuelle de la franchise si elle est prévue aux Dispositions Particulières.

- Les dommages sont évalués de gré à gré suivant les Dispositions Particulières de votre contrat sur les bases suivantes :
 - en cas de perte totale* survenant pendant la période de 12 mois, ou de 6 mois pour un véhicule à 2 roues, suivant la date de livraison du véhicule neuf au premier titulaire de la carte grise, nous lui réglons la valeur d'achat du véhicule selon facture d'origine. Sont également remboursés les frais de livraison, de vignette et de carte grise du véhicule de remplacement garanti auprès de notre Compagnie,
 - dans les autres cas, la garantie est accordée à concurrence du coût de la réparation ou de remplacement des pièces détériorées suivant le montant fixé par expert sans que le

règlement puisse excéder la valeur économique* du véhicule sauf stipulation contraire aux Dispositions Particulières (notamment Valeur conventionnelle),

- en cas de collision avec un tiers identifié, le remboursement des frais de réparation est accordé même pour la partie de ces frais excédant la valeur économique* du véhicule, sans toutefois que l'indemnisation de l'ensemble des réparations puisse excéder 770 euros (sept cent soixante dix euros). La présente disposition s'applique également aux véhicules à deux roues dont la cylindrée est supérieure ou égale à 125 cm³.

• Cas particulier du véhicule acquis en crédit-bail (leasing) ou location longue durée :

En cas de perte totale* de votre véhicule acquis en crédit-bail ou location longue durée, nous réglons à la société propriétaire du véhicule l'indemnité de résiliation due par l'Assuré* locataire à hauteur de la valeur à dire d'expert du véhicule.

Dans le cadre du crédit-bail, l'indemnité de résiliation correspond aux loyers actualisés restant dus augmentés de la valeur résiduelle du véhicule minorés du montant de l'épave.

Dans le cadre de la location longue durée, l'indemnité de résiliation est calculée selon les modalités contractuelles.

L'excédent éventuel est versé à l'Assuré* locataire. Cet excédent est calculé par rapport à la valeur du véhicule (valeur économique* ou valeur conventionnelle selon le cas), valeur TTC si l'Assuré* locataire ne récupère pas la TVA, valeur hors TVA dans l'autre cas.

Règlement

> L'expertise des dommages

1. Indemnisation des dommages subis par autrui* (Responsabilité Civile)

- Conformément au paragraphe « Subrogation » ci-après, nous* nous substituons à vous dans vos droits et actions envers tous responsables des dommages :
 - aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, que vous auriez acceptées sans notre accord, ne nous* sont opposables. Toutefois, l'acceptation de la matérialité des faits n'est pas considérée comme une reconnaissance de responsabilité, non plus que le seul fait d'avoir procuré à une victime un secours urgent, lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.
- En cas d'action dirigée contre vous, nous* nous réservons la faculté :
 - devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives : d'assumer votre défense, de diriger le procès, et d'exercer toutes voies de recours ;
 - devant les juridictions pénales :
 - d'assumer votre défense ou de nous y associer si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées,
 - d'exercer toutes voies de recours, avec votre accord et en votre nom.

Dans le cas où le litige* ne concernerait plus que des intérêts civils, votre refus de nous donner votre accord pour l'exercice de la voie de recours que nous envisageons nous autorise à vous réclamer une indemnité proportionnée au préjudice qui en sera résulté pour nous.

2. Indemnisation des dommages causés au véhicule assuré

- En cas de contestation entre nous portant sur le montant des réparations remboursables, ces dernières sont évaluées par la voie d'une expertise amiable et obligatoire, sous réserve de nos droits respectifs :
 - chacun de nous choisit son expert. Si ces experts ne sont pas d'accord entre eux, ils font appel à un troisième et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix,

- faute par l'un de nous de nommer un expert ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la nomination est faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où le sinistre s'est produit. Cette nomination est faite sur simple requête signée au moins par l'un d'entre nous, celui n'ayant pas signé étant convoqué à l'expertise par lettre recommandée,
- chacun prend à sa charge les frais et honoraires de son expert et, le cas échéant, la moitié de ceux du troisième.

3. Indemnisation du préjudice corporel subi par le conducteur

- Examen médical et contrôle :
 - nous nous réservons le droit de faire examiner la victime, à nos frais par un médecin de notre choix, chaque fois que cela est nécessaire afin d'évaluer le préjudice.
- Expertise médicale :
 - dans le cas où nous* ne pourrions trouver un accord amiable pour fixer le montant de l'indemnité à verser sous forme de capital, notre différend sera soumis à deux médecins choisis l'un par vous ou par vos ayants droit, l'autre par nous*,
 - si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'en adjoignent un troisième. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix,
 - faute par vous, ou par nous, de nommer un expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance dont dépend votre domicile,
 - cette nomination a lieu sur simple requête, par vous et nous, ou par vous seul ou nous seuls. Dans ce cas, l'autre partie est convoquée par lettre recommandée,
 - chaque partie paie les frais et honoraires de son expert ; s'il y a lieu la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination.

> Quand paierons-nous l'indemnité ?

Le paiement de l'indemnité sera effectué dans les 15 jours qui suivent notre accord amiable ou une décision judiciaire exécutoire à l'exception des cas suivants :

1. En cas de Vol

- Sous réserve de la disposition ci-dessus, le règlement ne peut être exigé qu'après un délai de 30 jours à dater de la déclaration du sinistre, si le véhicule n'a pas été retrouvé dans ce délai.
- Si le véhicule est retrouvé durant ce délai, le propriétaire doit le reprendre ; nous* réglons alors les dommages et frais garantis.

- Si le véhicule est retrouvé après le délai de 30 jours, le propriétaire peut :
 - si l'indemnité n'a pas encore été versée : soit conserver le véhicule et obtenir le règlement des dommages et frais garantis, soit délaisser le véhicule et exiger le règlement de l'indemnité,
 - si l'indemnité a déjà été versée : soit récupérer le véhicule et nous rembourser l'indemnité versée diminuée des dommages et frais garantis, soit garder l'indemnité et nous laisser le véhicule.

2. En cas de Catastrophe naturelle

À compter de la date à laquelle vous nous avez remis l'état estimatif des dommages causés à votre véhicule, ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de Catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure, nous réglons :

- une provision dans un délai de deux mois ;
- le solde de l'indemnité dans un délai de trois mois.

À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité qui vous est due porte à l'expiration de ce délai, intérêt au taux légal.

3. En cas de Catastrophe Technologique

Nous réglons l'indemnité due dans un délai de trois mois à compter :

- de la date à laquelle vous nous avez remis l'état estimatif des dommages causés à votre véhicule ;
- ou de la date de publication de la décision administrative constatant l'état de catastrophe technologique lorsque celle-ci est postérieure.

À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité qui vous est due porte à l'expiration de ce délai, intérêt au taux légal.

Subrogation

En vertu de l'article L121-12 du Code des assurances, nous* sommes subrogés, jusqu'à concurrence de l'indemnité versée par nous*, dans vos droits et actions contre les tiers responsables du sinistre.

Nous sommes aussi subrogés dans les droits que possède la victime et ses ayants droit contre la personne responsable de l'accident lorsque cette dernière a obtenu la garde ou la conduite du véhicule contre le gré de l'Assuré*.

Dans le cas où la subrogation ne pourrait plus, de votre fait, s'opérer en notre faveur, nous serons alors déchargés de nos obligations à votre égard dans la mesure où aurait pu s'exercer la subrogation. Les dispositions qui suivent répondent aux dispositions de l'article A121-1 du Code des assurances.

Clause de réduction-majoration

Elles s'appliquent à votre contrat si mention en est faite aux Dispositions Particulières.

1. Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la cotisation due par l'Assuré* est déterminée en multipliant le montant de la cotisation de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit « coefficient de réduction-majoration », fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants. Le coefficient d'origine est 1.
2. La cotisation de référence est la cotisation établie par l'Assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'Assuré* et figurant au tarif déposé par l'Assureur auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, par application de l'article R310-6 du Code des assurances.

Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socio-professionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des Entreprises d'assurance.

Cette cotisation de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l'article A335-9-2 du Code des assurances. En revanche, pour l'application des dispositions de la clause, cette cotisation de référence comprend la surcotisation éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l'article A335-9-1 du Code des assurances.

3. La cotisation sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la cotisation de référence définie à l'article précédent, pour la garantie des risques de Responsabilité Civile, de dommages au véhicule, de Vol, d'Incendie, de Bris de Glaces et de Catastrophes naturelles.

4. Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage « Tournées » ou « Tous déplacements », la réduction est égale à 7 %. Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0,50.

Aucune majoration n'est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d'au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0,50.

5. Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire.

Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par « défaut ».

Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage « Tournées » ou « Tous déplacements », la majoration est égale à 20 % par sinistre. La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée. En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3,50.

Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.

6. Ne sont pas à prendre en considération, pour l'application d'une majoration, les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque :

- l'auteur de l'accident conduit le véhicule à l'insu du propriétaire ou de l'un des conducteurs désignés, sauf s'il vit habituellement au foyer de l'un de ceux-ci ;
- la cause de l'accident est un événement non imputable à l'Assuré* ayant les caractéristiques de la force majeure ;
- la cause de l'accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.

7. Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d'un tiers non identifié alors que la responsabilité de l'Assuré* n'est engagée à suivantes : Vol, Incendie, Bris des Glaces, n'entraîne pas l'application de la majoration prévue à l'article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l'article 4.

8. Lorsqu'il est constaté qu'un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la cotisation peut être opérée soit par le moyen d'une quittance complémentaire, soit à l'occasion de l'échéance annuelle suivant cette constatation.

Aucune rectification de cotisation ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d'un délai de deux ans suivant l'échéance annuelle postérieure à ce sinistre.

9. La période annuelle prise en compte pour l'application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l'échéance annuelle du contrat.

Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l'échéance précédente reste acquis à l'Assuré* mais aucune réduction nouvelle n'est appliquée, sauf si l'interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois.

Par exception aux dispositions précédentes, la première période d'assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois.

10. Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d'acquisition d'un ou plusieurs véhicules supplémentaires. Toutefois, le transfert de la réduction n'est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux Dispositions Particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.

11. Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre Assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première cotisation est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d'informations mentionné à l'article 12 ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l'Assuré*.

12. L'Assureur délivre au Preneur d'assurance* un relevé d'informations à chaque échéance annuelle du contrat ou, à défaut, à la demande du Preneur d'assurance* ou lors de la résiliation du contrat par l'une des parties. Ce relevé comporte les indications suivantes : date de souscription du contrat, numéro d'immatriculation du véhicule, nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du Preneur d'assurance* et de chacun des conducteurs désignés au contrat, nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des 5 périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations, ainsi que la part de responsabilité retenue, le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière échéance annuelle, la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées.

13. Le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel Assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'Assureur du contrat qui le garantissait précédemment.

14. L'Assureur doit indiquer sur l'avis d'échéance ou la quittance de cotisation remis au Preneur d'assurance* : le montant de la cotisation de référence, le coefficient de réduction-majoration prévu à l'article A121-1 du Code des assurances, la cotisation nette après application de ce coefficient, la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l'article A335-9-2.

15. Cas particuliers des véhicules d'un poids total en charge supérieur à 3,5 T :

- le taux de réduction est égal à 7 % ;
- un sinistre de responsabilité survenu au cours de la période annuelle d'assurance n'entraîne aucune majoration ;
- lorsque 2 sinistres de responsabilité ou plus sont déclarés au cours de la période annuelle d'assurance :
 - s'il s'agit d'un véhicule à usage de transports privés de marchandises ou de transports de voyageurs, la majoration est fixée à 20 % par sinistre,
 - s'il s'agit d'un véhicule à usage de transports publics de marchandises, la majoration est fixée à 20 % sans tenir compte du premier sinistre (ex : pour 2 sinistres, la majoration sera de 20 %) ;
- toutes les autres dispositions définies plus haut sont applicables.

Dispositions diverses

Sanctions Internationales

L'Assureur ne sera tenu à aucune garantie, ne fournira aucune prestation et ne sera obligé de payer aucune somme au titre du présent contrat dès lors que la mise en oeuvre d'une telle garantie, la fourniture d'une telle prestation ou un tel paiement l'exposerait à une sanction, prohibition ou restriction résultant d'une résolution de l'organisation des nations unies, et/ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois et/ou règlements édictés par l'union européenne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique ou par tout autre droit national applicable au présent contrat prévoyant de telles mesures.

Le présent contrat ne couvre pas, et ne saurait imposer à l'Assureur de fournir une garantie, payer un sinistre, ou accorder quelque couverture ou prestation, relativement à des risques situés en Crimée, République populaire démocratique de Corée (Corée du nord), en Biélorussie, au Venezuela, à Cuba, en Iran et/ou en Syrie.

Prescription

Conformément au Code des assurances :

> Article L114-1

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'Assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2., les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente (30) ans à compter du décès de l'Assuré.

> Article L114-2

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.

L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'Assureur à l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'Assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

> Article L114-3

Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Conformément au Code civil :

Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.

> Article 2240

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

> Article 2241

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

> Article 2242

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

> Article 2243

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

> Article 2244

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

> Article 2245

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

> Article 2246

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

Assurances cumulatives

Lorsque plusieurs assurances pour un même intérêt, contre un même risque, sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat quelle que soit la date à laquelle elle a été souscrite, sans que l'indemnité ainsi due ne puisse excéder la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Dans ces limites, vous pouvez vous adresser à l'Assureur de votre choix.

Quand elles sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L121-3 du Code des assurances (nullité du contrat et dommages - intérêts) sont applicables.

Information de l'assuré

> Fichier professionnel des résiliations

En cas de résiliation de votre contrat, les informations contenues dans le relevé d'informations seront inscrites au fichier central des assureurs géré par l'Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA), 1 rue Jules Lefebvre - 75009 Paris.

> Examen des réclamations

Pour toute question relative à la gestion de votre contrat, vos cotisations ou encore vos sinistres, **adressez-vous prioritairement à votre interlocuteur habituel** qui est en mesure de vous fournir toutes informations et explications.

Si votre demande n'est pas résolue, vous pouvez adresser votre **réclamation écrite** (mentionnant les références du dossier concerné et accompagnée d'une copie des éventuelles pièces justificatives) à :

Generali
Réclamations
TSA 70100
75309 Paris Cedex 09
servicereclamations@generali.fr

Nous accuserons réception de votre demande sous 10 jours et y répondrons dans les meilleurs délais et au maximum dans les 2 mois à compter de votre envoi.

Si vous avez souscrit votre contrat par le biais d'un intermédiaire et que votre demande relève de son devoir de conseil ou d'information ou des conditions de commercialisation de votre contrat, votre réclamation doit être exclusivement adressée à cet intermédiaire.

La procédure ci-dessus ne s'applique pas si une juridiction a été saisie du litige que ce soit par vous ou par nous.

> Procédure de médiation

En qualité de membre de la Fédération Française de l'Assurance, Generali applique la Charte de la Médiation mise en place au sein de cette Fédération.

Si un litige persiste entre nous après examen de votre demande par notre service réclamations ou en l'absence de réponse, vous pouvez saisir le Médiateur de la Fédération Française de l'Assurance :

- soit en écrivant à : La Médiation de l'Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex ;
- soit en déposant une demande en ligne à l'adresse : <http://www.mediation-assurance.org>

Nous vous précisons cependant que le Médiateur ne peut être saisi qu'à l'issue d'un délai de deux mois après l'envoi de votre première réclamation écrite.

La saisie du Médiateur n'est possible que dans la mesure où votre demande n'a pas été soumise à une juridiction.

Information sur la protection des données personnelles

> Identification du responsable de traitement

Cette clause a pour objet de vous informer de manière plus détaillée des traitements de données à caractère personnel vous concernant mis en œuvre par GENERALI IARD en tant que responsable de traitement.

> Les finalités du traitement et les bases juridiques du traitement

Les données ont pour finalité de satisfaire à votre demande et de permettre la réalisation de mesures précontractuelles, d'actes de souscription, de gestion et d'exécution ultérieure du contrat y compris de profilage. À ce titre, elles pourront être utilisées à des fins de recouvrement, d'études statistiques et actuarielles, d'exercice des recours et de gestion des réclamations et contentieux, d'examen, d'appréciation, de contrôle et de surveillance du risque, et de respect des obligations légales, réglementaires et administratives.

Ces informations pourront également être utilisées comme explicité ci-dessous pour des besoins de prospection commerciale y compris de profilage sous réserve de votre consentement ou de votre droit d'opposition, ainsi que pour permettre la lutte contre la fraude à l'assurance.

Vous trouverez ci-dessous les bases juridiques correspondant aux finalités de traitement :

Les bases juridiques	Finalités de traitement
Exécution du contrat ou de mesures précontractuelles Consentement pour les données de santé collectées dans le cadre de la souscription de garanties spécifiques	• Réalisation de mesures précontractuelles telles que délivrance de conseil, devis... • Réalisation d'actes de souscription, de gestion et d'exécution ultérieure du contrat • Recouvrement • Exercice des recours et application des conventions entre assureurs • Gestion des réclamations et contentieux • Lutte contre la fraude • Prise de décision automatisée y compris le profilage lié à la souscription ou l'exécution du contrat • Certaines données peuvent entraîner des décisions sur la souscription et l'exécution du contrat notamment la tarification, l'ajustement des garanties • Examen, appréciation, contrôle et surveillance du risque • Études statistiques et actuarielles • Amélioration continue des offres et process
Obligations légales	• Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme • Respect des obligations légales, réglementaires et administratives
Intérêt public	• Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Intérêt légitime	• Lutte contre la fraude afin de protéger les intérêts de l'ensemble des parties non frauduleuses du contrat • Si votre intermédiaire intervient en qualité d'agent général de Generali, prospection commerciale et profilage lié à la prospection commerciale, afin de vous permettre de bénéficier d'une couverture d'assurance aussi complète que possible et de bénéficier de produits ou services contribuant à vos besoins de protection

> Informations complémentaires dans le cadre des données personnelles vous concernant et non collectées auprès de vous

• **Catégories de données susceptibles de nous être transmises :**

- État civil, identité, données d'identification
- Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)
- Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
- Numéro d'identification national unique

• **La source d'où proviennent les données à caractère personnel :**

Ces données peuvent émaner de votre employeur, d'organismes sociaux de base ou complémentaire, d'organismes professionnels contribuant à la gestion des contrats d'assurance, de toute autorité administrative habilitée.

À des fins de prospection commerciale, elles peuvent être obtenues dans le cadre d'opération de parrainage ou de la part d'organismes dûment habilités.

> Clause spécifique relative à la fraude

Vous êtes également informé que Generali Iard met en œuvre un dispositif ayant pour finalité la lutte contre la fraude à l'assurance pouvant, notamment, conduire à l'inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude, inscription pouvant avoir pour effet un allongement de l'étude de votre dossier, voire la réduction ou le refus du bénéfice d'un droit, d'une prestation, d'un contrat ou service proposés par Generali Iard. Dans ce cadre, des données personnelles vous concernant (ou concernant les personnes parties ou intéressées au contrat) peuvent être traitées par toutes personnes habilitées intervenant au sein des services de Generali Iard.

Ces données peuvent également être destinées au personnel habilité des organismes directement concernés par une fraude (autres organismes d'assurance ou intermédiaires ; organismes sociaux ou professionnels ; autorités judiciaires, médiateurs, arbitres, auxiliaires de justice, officiers ministériels ; organismes tiers autorisés par une disposition légale et, le cas échéant, les victimes d'actes de fraude ou leurs représentants).

> Clause spécifique relative aux obligations réglementaires et à l'intérêt public

Dans le cadre de l'application des dispositions du code monétaire et financier, le recueil d'un certain nombre d'informations à caractère personnel est obligatoire à des fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

De plus, l'article 43 de la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 modifié par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 prévoit que la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est également considérée comme une question d'intérêt public au sens du Règlement Européen 2016/679 (RGPD).

Dans ce cadre, vous pouvez exercer votre droit d'accès auprès de la :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
3 place de Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex 07

> Les destinataires ou les catégories de destinataires

Les données vous concernant pourront être communiquées en tant que de besoin et au regard des finalités mentionnées ci-dessus, aux entités du groupe Generali, ainsi qu'à des partenaires, intermédiaires, réassureurs et assureurs concernés, organismes professionnels, organismes sociaux des personnes impliquées sous-traitants et prestataires, dans la limite nécessaires des tâches leur incombant ou qui leur sont confiées. Par ailleurs, en vue de satisfaire aux obligations légales et réglementaires Generali Iard pourra communiquer des données à caractère personnel à des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées. Au titre de la prévention de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme, ces données pourront également être partagées entre les entités juridiques du Groupe pouvant se situer au sein et hors de l'Union Européenne, aux fins d'enrichir leurs processus de filtrage locaux et de mettre en œuvre une approche commune sur la classification des risques clients dans l'ensemble du Groupe.

> Localisation des traitements de vos données personnelles

Le groupe Generali France a adopté des normes internes en matière de protection des données et de sécurité informatique afin de garantir la protection et la sécurité de vos données.

Aujourd'hui, les data centers du groupe Generali France sont localisés en France, en Italie et en Allemagne, sur lesquels sont hébergées vos données.

S'agissant des traitements réalisés hors du Groupe Generali France par des partenaires externes, une vigilance toute particulière est apportée quant à la localisation des traitements, leur niveau de sécurisation (opérationnel et technique) et le niveau de protection des données personnelles du pays destinataire, afin de garantir un niveau de protection optimal.

Les traitements réalisés aujourd'hui hors de l'Espace Économique Européen concernent des traitements liés à certains types d'actes de gestion, d'envoi ponctuels d'e-mails ou de SMS, la supervision d'infrastructures ou la maintenance de certaines applications. Ces traitements opérés depuis des pays tiers font l'objet d'un encadrement juridique (Clauses Contractuelles Types, Règles d'entreprise contraignantes).

Ces documents sont disponibles sur demande écrite auprès du Délégué à la Protection des Données du Groupe Generali France, à l'adresse suivante : droitdaces@generali.fr

> Les durées de conservation

Vos données personnelles sont susceptibles d'être conservées pendant toute la durée nécessaire à l'exécution du contrat en référence aux délais prescriptions légales, et sous réserve des obligations légales et réglementaires de conservation.

> L'exercice des droits

Dans le cadre du traitement que nous effectuons vous disposez dans les conditions prévues par la réglementation :

- **d'un droit d'accès** : Vous disposez du droit de prendre connaissance des données personnelles vous concernant dont nous disposons et demander à ce que l'on vous en communique l'intégralité ;
- **d'un droit de rectification** : Vous pouvez demander à corriger vos données personnelles notamment en cas de changement de situation ;
- **d'un droit de suppression** : Vous pouvez nous demander la suppression de vos données personnelles notamment lorsque ces dernières ne sont plus nécessaires ou lorsque vous retirez votre consentement au traitement de certaines données sauf s'il existe un autre fondement juridique à ce traitement ;
- **du droit de définir des directives** au sort de vos données personnelles en cas de décès ;
- **d'un droit à la limitation du traitement** : Vous pouvez nous demander de limiter le traitement de vos données personnelles ;
- **d'un droit à la portabilité des données** : Vous pouvez récupérer dans un format structuré les données que vous nous avez fournies lorsque ces dernières sont nécessaires au contrat ou lorsque vous avez consenti à l'utilisation de ces données.
Ces données peuvent être transmises directement au responsable du traitement de votre choix lorsque cela est techniquement possible.
- **d'un droit de retrait** : Vous avez le droit de retirer le consentement donné pour un traitement fondé sur cette base. Ce retrait vaut pour l'avenir et ne remet pas en cause la licéité des traitements déjà effectués. Il est susceptible de rendre l'exécution du contrat impossible sans être pour autant une cause de résiliation reconnue par le droit des assurances.
Cependant, le retrait de données nécessaires à l'exécution du contrat et notamment au contrôle de la pertinence des engagements réciproques, est susceptible de rendre impossible l'exécution du contrat, dès lors que ces données participent du consentement des parties à la contractualisation.
Dans une telle hypothèse, cette impossibilité d'exécution peut être une cause contractuellement définie de déchéance de garantie.
- **d'un droit d'opposition** : Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles notamment concernant la prospection commerciale.

Vous pouvez exercer vos droits sur simple demande en l'accompagnant d'une copie d'un titre d'identité à l'adresse droitdaces@generali.fr ou à l'adresse postale suivante :

Generali
Conformité
TSA 70100
75309 Paris Cedex 09

> Droit d'introduire une réclamation

Par ailleurs, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la :

Commission Nationale Informatique et Liberté
3 place de Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex 07

> Profilage et prise de décision automatisée

Dans le cadre de la souscription et l'exécution du contrat, les risques à assurer peuvent, à partir d'informations vous concernant ou concernant vos biens, être appréciés et quantifiés suivant des traitements automatisés ou faire intervenir des éléments de profilage vous concernant.
De tels traitements peuvent avoir un impact sur la tarification ou l'ajustement des garanties.

Vous disposez du droit d'obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d'exprimer votre point de vue et de contester la décision.

Vous pouvez exercer ces droits à l'adresse mentionnée pour l'exercice de vos droits.

> Opposition au démarchage téléphonique

Si vous êtes consommateur et que vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur le site internet www.bloctel.gouv.fr.

Nous pourrions cependant toujours vous contacter, directement, ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour notre compte, concernant votre contrat, ou pour vous proposer des produits ou services afférents ou complémentaires à celui-ci ou de nature à l'améliorer.

> Coordonnées du Délégué à la Protection des Données Personnelles

Pour toute demande, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l'adresse suivante :

Generali
Conformité
Délégué à la protection des données personnelles
TSA 70100
75309 Paris Cedex 09

ou à l'adresse électronique droitdaces@generali.fr.

Démarchage à domicile

Conformément à l'article L112-9 du Code des assurances, « toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par la lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. »

Si les conditions précitées sont réunies - et sous réserve des autres dispositions de l'article L112-9 du Code des assurances - vous pouvez renoncer au présent contrat en adressant votre demande de renonciation par lettre recommandée avec avis de réception à :

Generali Iard
Renonciation
75456 Paris Cedex 09

Nous attirons votre attention sur le fait que vous perdez cette faculté de renonciation si vous avez connaissance d'un sinistre survenu pendant le délai de quatorze jours précités.

La demande de renonciation peut-être faite suivant le modèle de lettre inclus ci-dessous.

Modèle de lettre de renonciation Démarchage à domicile (lettre recommandée avec AR)

Nom, prénoms _____
Adresse _____
N° du contrat _____
Mode de paiement choisi _____
Montant de la cotisation déjà acquitté _____ €

Messieurs,
Conformément aux dispositions de l'article L112-9 du Code des assurances, j'entends par la présente renoncer au contrat d'assurance cité en références que j'ai souscrit en date du ____ / ____ / ____.

Je souhaite donc qu'il soit résilié à compter de la date de réception de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Fait le ____ / ____ / ____, à _____.

Signature du Souscripteur

Vente à distance

Les dispositions ci-après s'appliquent aux contrats exclusivement conclus à distance au sens de l'article L112-2-1 du Code des assurances, c'est-à-dire exclusivement conclus au moyen de « une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat ».

> Quelles sont les modalités de conclusion du contrat ?

Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour nous* retourner l'ensemble des pièces du dossier de souscription signées (et notamment Dispositions Particulières et autorisation de prélèvement) ainsi que les pièces justificatives réclamées.

Ce délai commence à courir à compter de la date de conclusion du contrat (réputée être la date d'émission des dispositions particulières).

À défaut de retour dans ce délai, votre contrat sera anéanti rétroactivement sans qu'il soit nécessaire pour la Compagnie d'accomplir une quelconque démarche complémentaire.

Si vous avez demandé que le contrat commence à être exécuté avant l'expiration de ce délai de quatorze jours et qu'un sinistre* survient pendant ce délai, vous devrez alors nous retourner l'ensemble des pièces signées ainsi que les justificatifs réclamés au plus tard lors de la déclaration de sinistre*.

À défaut de retour dans ce délai, votre contrat sera anéanti rétroactivement sans qu'il soit nécessaire pour la Compagnie d'accomplir une quelconque démarche complémentaire. **Le sinistre* ne sera alors pas pris en charge.**

> Quelles sont les modalités de paiement de la cotisation ?

La cotisation se paie conformément aux modalités prévues dans les dispositions particulières du contrat



Generali Iard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris
n°ADEME FR232327_03PBRV
Siège social : 2 rue Pillet-Wil - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

